ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.

PLIEGOS DE CONDICIONES DE CONSULTA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA Y POTENCIA CP-ATEC2026-001

PERIODOS: 1 DE ENERO 2027 AL 31 DE JULIO 2027

VALLEDUPAR, OCTUBRE DE 2026

INTRODUCCIÓN 4
1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA 5
1.1. DEFINICIONES 5
1.2. OBJETO 5
1.4. RÉGIMEN JURÍDICO 6
1.5. PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA 6
1.6. OFERENTES/PROPONENTES 7
1.7. CRONOGRAMA 7
1.8. EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN 8
1.9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA CONVOCATORIA 8
1.10. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS 8
1.11. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES. 8
2. REQUISITOS HABILITANTES 9
2.1. REQUISITOS LEGALES 9
2.2. REQUISITOS TÉCNICOS 10
2.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 10
2.4. PROPONENTES ELEGIBLES. 12
2.5. DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA 12
2.6. DE LAS LIMITACIONES SOBREVINIENTES 12
2.7. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS 13
3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 13
3.1. DURACIÓN DEL SUMINISTRO 13
3.2. PUNTOS DE MEDICIÓN 15
3.3. ENERGÍA REQUERIDA 15
3.3.1. PRODUCTO 1 15
3.3.2. PRODUCTO 2 15
4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 16
4.1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 16
4.2. REGLA PARA DIRIMIR EMPATES 18
4.3. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES 18

5. PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA 19
5.1. PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONSULTA 19
5.2. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES 19
5.3. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO 19
5.4. PLAZO DE ENTREGA OFERTA RESERVA. 19
5.5. PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS. 19
5.6. FORMA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS. 20
5.7. VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES. 22
5.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS. 22
5.9. AUDIENCIA PÚBLICA 23
5.10. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS. 23
5.11. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA. 24
5.12. NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 24
6. FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO 24
6.1. FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO 24
6.2. REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO ANTE EL ASIC 24
6.3. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD 25
6.4. CONDICIONES COMERCIALES 25
6.4.1. MECANISMO DE INDEXACIÓN DE PRECIOS 25
6.4.2. FORMA DE PAGO E INTERESES DE MORA 25
6.4.3. GARANTIAS DE LA OFERTA MERCANTIL 25
7. MINUTA DE OFERTA MERCANTIL 25
7.1 OFERTA MERCANTIL 25
7.2 MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES – DEL COMPRADOR 44
7.3 MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES – DEL VENDEDOR 46

INTRODUCCIÓN

ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P., en adelante **ENERGUA**; empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, debidamente constituida por Documento privado el 15 de mayo de 2025, legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar bajo el número 59.340 del libro IX, identificada con NIT 901.947.488-3, con domicilio en la ciudad de Valledupar, Cesar.

En desarrollo de lo establecido en las leyes 142 y 143 de 1994 y en cumplimiento de las resoluciones emitidas por la COMISIÓN DE REGULACIÓN DE ENERGÍA Y GAS – CREG, y en especial la Resolución 130 del 04 de octubre de 2019, y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, ENERGUA está interesada en recibir propuestas para el suministro de energía y potencia para la atención de una parte de su mercado regulado, según las condiciones establecidas en la presente convocatoria.

1. CARACTERÍSTICAS DE LA CONVOCATORIA

1.1. DEFINICIONES

NEGOCIO JURÍDICO: Es el vínculo que surge entre ENERGUA y el oferente que resulte adjudicado, en donde se establecen los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía.

Los términos y condiciones del Negocio Jurídico a formalizar se encuentran contenidos en la minuta de la Oferta Mercantil que hace parte integral del presente Pliego de Condiciones.

ATENEA: Es **ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.,** empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, debidamente constituida por Documento privado el 15 de mayo de 2025, legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar bajo el número 59.340 del libro IX, identificada con NIT 901.947.488-3, con domicilio en la ciudad de Valledupar, Cesar.

ENERGUA: Marca comercial que representa los servicios prestados por la empresa ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.
.
ENERGÍA RESERVA: Cantidad máxima de energía indicada en la oferta reserva.

LAS PARTES: ENERGUA y el Oferente Adjudicado, en conjunto.

OFERENTE/PROPONENTE: Agente del mercado que remite una oferta a una convocatoria con la intención de ser adjudicada.

OFERENTE ADJUDICADO: Empresa(s) a la(s) cual(es) ENERGUA le ha(n) aceptado la(s) oferta realizada(s).

OFERTA RESERVA: Condiciones de precio o cantidad fijadas por ENERGUA a partir de la cual la oferta remitida por un oferente es descalificada en la evaluación de las ofertas.

PRECIO DE ENERGIA ELÉCTRICA: Es el precio de la energía eléctrica ofrecida por el proponente expresado en pesos colombianos ($/kWh). Este no corresponde a una estructura de costos, sino que obedece a un precio de mercado donde el proponente asume el riesgo de la actividad de generación en el país.

PRECIO RESERVA: corresponde al precio ponderado máximo al cual esta ENERGUA dispuesta a adjudicar en cada producto.

PRECIO RESERVA TOPE: corresponde al precio reserva multiplicado por el factor que se defina para cada producto, el cual será el tope al que ENERGUA está dispuesto a adjudicar una oferta.

1.2. OBJETO

El objeto de este documento es invitar, bajo los términos y condiciones establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, a las empresas interesadas a presentar oferta mercantil para el suministro de la energía eléctrica que ENERGUA requiere para atender parte de la demanda de su mercado regulado durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2027 al 31 de julio de 2027. Esta energía eléctrica involucra la potencia eléctrica asociada.

ENERGUA podrá aceptar la energía objeto de estos términos con uno o varios proponentes, hasta la energía y precio indicado en la Oferta de Reserva entregada.

Será responsabilidad del OFERENTE ADJUDICADO cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por ENERGUA para celebrar y ejecutar el Negocio Jurídico de suministro de energía.

1.3. NATURALEZA DE LA PRESENTE CONVOCATORIA

La presente Convocatoria para el suministro de energía, así como los documentos que ENERGUA emita en desarrollo de esta, no constituyen aceptación por parte de la compañía ni generan obligación alguna de aceptar las ofertas mercantiles que se le presenten, ni de contraer ningún otro compromiso.

1.4. RÉGIMEN JURÍDICO

El (Los) Negocio(s) Jurídico(s) que surja(n) como resultado de la adjudicación de la presente convocatoria se regirá(n), en lo especial, por lo establecido en la presente convocatoria, y en lo general, por las normas del Derecho Privado y las resoluciones vigentes expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG.

Teniendo en cuenta que la presente convocatoria se hace bajo los términos y condiciones establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 033 de 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, el Negocio Jurídico que surja a consecuencia de esta deberá formalizarse y registrarse ante el ASIC cumpliendo los tiempos estipulados en la misma.

1.5. PRINCIPIOS DE LA CONVOCATORIA

a. Eficiencia: La presente convocatoria tiene como objetivo la participación de los distintos agentes del mercado para que ENERGUA pueda adquirir las cantidades de energía requerida al menor precio, con la finalidad de reducir la volatilidad de los precios de bolsa.

b. Transparencia: Los participantes en las convocatorias públicas y las autoridades de inspección, control y vigilancia dispondrán de toda la información relacionada con la convocatoria, los requisitos habilitantes, las condiciones de participación, la metodología de evaluación de las ofertas, las fechas y plazos establecidos para la entrega de documentos, la publicación de resultados y las auditorías, en caso de que aplique.

c. Fiabilidad: Las condiciones de participación y los requisitos habilitantes establecidos en la convocatoria pública, así como el esquema de garantías establecido en los contratos, permiten valorar y gestionar de forma objetiva y suficiente el riesgo de la posición contractual de las partes.

d. Neutralidad: Los requisitos habilitantes y las condiciones de participación que se definen en la presente convocatoria no impondrán barreras a la entrada o condiciones de acceso. Los criterios para su participación se fundamentan en factores explícitos, objetivos, verificables, razonables, proporcionados y previamente establecidos, de tal manera que no existirá discriminación hacia los participantes. Los resultados de la convocatoria públicas deben estar en cantidad de energía fija horaria, diaria y mensual, precio por kilovatio hora, indexado con el IPP publicado por el DANE o el indicado por la CREG.

e. Principio de Igualdad: ENERGUA no dará a ninguna persona prerrogativas o privilegios especiales para competir, ni preferencias en relación con el orden o las condiciones. A todos los interesados en participar en este proceso de convocatoria, la Empresa les ofrecerá las mismas condiciones y oportunidades para competir, sin restringir arbitrariamente la participación de ninguno.

f. Selección Objetiva: Todas las decisiones que tomará ENERGUA en desarrollo de los Pliegos de Condiciones se harán de forma objetiva e imparcial, con el único interés de satisfacer de manera justa y equitativa los intereses de la Empresa y de garantizar la continuidad del servicio público a su cargo.

ENERGUA propenderá activamente por fomentar la competencia entre los oferentes, para lo cual evitará establecer barreras u obstáculos innecesarios para participar en los mismos.

Cuando por las circunstancias especiales del caso ENERGUA deba celebrar un negocio jurídico para adquirir cualquier bien o servicio sin que medie un concurso para seleccionar al correspondiente proveedor, deberá justificar lo pertinente en la respectiva propuesta de adjudicación.

1.6. OFERENTES/PROPONENTES

El presente documento establece las condiciones bajo las cuales ENERGUA convoca a los interesados a presentar Oferta Mercantil mediante la selección o escogencia del OFERENTE ADJUDICADO que se obligue al suministro de energía y potencia requeridas para atender el mercado regulado de ENERGUA.

En el proceso podrán participar todos los oferentes que cumplan las condiciones y requisitos de orden legal, financiero, técnico y económico exigidos, que tengan la categoría de generadores y/o comercializadores que actualmente participen en el Mercado de Energía Mayorista (MEM).

1.7. CRONOGRAMA

El desarrollo de la siguiente convocatoria se regirá de acuerdo con los tiempos establecidos en el siguiente cronograma:

Descripción	Fecha
Publicación página WEB - Activación de la convocatoria en SICEP.	21 de octubre de 2026
Publicación pliegos de condiciones para consulta.	**21 de octubre de 2026**
Fecha límite recepción de aclaraciones a los pliegos de condiciones hasta las 11:00 am.	26 de Octubre de 2026
Publicación pliegos de condiciones definitivos.	30 de Octubre de 2026
Recepción de Ofertas y Requisitos Habilitantes hasta las 15:00 horas.	**13 de Noviembre de 2026**
Verificación y subsanación de Requisitos Habilitantes. (Hasta)	24 de Noviembre de 2026
Publicación información Audiencia Pública (Fecha, Hora, Lugar).	20 de Noviembre de 2026
Evaluación y Audiencia pública a las 15:00 horas.	**27 de Noviembre de 2026**
Fecha límite para la formalización del Negocio Jurídico.	17 de Diciembre de 2026
Fecha límite para el envío de información al ASIC.	21 de Diciembre de 2026
Fecha límite para el registro del Negocio Jurídico ante el ASIC	23 de Diciembre de 2026

1.8. EXACTITUD DE LA INFORMACIÓN

Si bien ENERGUA ha elaborado los Pliegos de Condiciones con el mayor estudio y cuidado posible, hace hincapié en que la información aquí suministrada (en especial, aunque no taxativamente, la información relativa a cantidades de energía) se entrega con carácter meramente ilustrativo. ENERGUA no se hace responsable por variaciones futuras de los datos entregados en este documento.

1.9. DOCUMENTOS INTEGRANTES DE LA CONVOCATORIA

Hacen parte integrante: La invitación a presentar Oferta Mercantil para el suministro de energía y todos sus anexos, Las adendas y la serie de preguntas formuladas por los interesados en presentar Ofertas Mercantiles, así como las respuestas y aclaraciones remitidas en forma escrita por parte de ENERGUA durante el período de la convocatoria. En general, todos los documentos que se relacionen con el proceso de la convocatoria pública.

1.10. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS

Para los efectos que se requieran, la correspondencia relacionada con la presente Solicitud Pública de Ofertas deberá ser dirigida a ENERGUA, Calle 17 No. 13-67 Valledupar, Cesar; o vía correo electrónico a la dirección: gisell.delahaye@energiaatenea.com.co y comprasdeenergia@energiaatenea.com.co

Si tiene alguna inquietud con respecto al proceso de compra puede escribir a las direcciones electrónicas del funcionario responsable: gisell.delahaye@energiaatenea.com.co y lizeth.vasquez@energiaatenea.com.co o a los teléfonos 3164364511/3242764232.

1.11. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Para la preparación de la oferta EL OFERENTE deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en este Pliego de Condiciones.

En caso de duda EL OFERENTE no debe asumir interpretaciones de los documentos del Pliego de Condiciones y sus anexos, sino que debe solicitar aclaración mediante comunicación escrita dirigida a ENERGUA, Calle 17 No. 13-67 Valledupar, Cesar; o a la dirección electrónica: gisell.delahaye@energiaatenea.com.co y comprasdeenergia@energiaatenea.com.co, desde el 21 de Octubre de 2026 hasta el 26 de Octubre de 2026 a las 11:00 am, las comunicaciones que se reciban después del día y hora propuesta no serán objeto de respuesta. ENERGUA responderá por medio de una adenda en el aplicativo SICEP, a más tardar el 30 de Octubre de 2026.

Dado que la minuta de la Oferta Mercantil hace parte integrante del Pliego de Condiciones, EL OFERENTE deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior. ENERGUA no aceptará observaciones a la minuta con posterioridad al día 26 de Octubre de 2026 hasta las 11:00 am.

Adicionalmente se aclara, que el pliego de condiciones es el documento base de la convocatoria, por lo tanto, cualquier diferencia entre sus anexos y/o documentos que hacen parte integral de la convocatoria, priman las condiciones de los pliegos definitivos.

2. REQUISITOS HABILITANTES

ENERGUA otorgará un plazo no mayor a diez (10) días hábiles para la preparación de los requisitos habilitantes y las ofertas, los cuales empezarán a contarse a partir de la fecha de publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos.

2.1. REQUISITOS LEGALES

Podrán participar en esta convocatoria las empresas generadoras y/o comercializadoras, así como los agentes económicos interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación que se encuentren inscritos ante el ASIC, según las normas y reglamentaciones vigentes.

Así mismo, los agentes interesados deberán cumplir con los requisitos establecidos en la Resolución CREG 130 de 2019, la Resolución CREG 101 033 de 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen.

a) La Oferta Mercantil firmada por el representante legal del Oferente o de quien éste delegue, indicando la aceptación de los pliegos de condiciones de esta convocatoria, así como la declaratoria de conocimiento aceptación y acato de la reglamentación vigente, en especial la Resolución CREG 130 de 2019 y la Resolución CREG 101 033 de 2023. Según minuta indicada en el numeral 7.1. OFERTA MERCANTIL.

b) Registro Único Tributario, actualizado.

c) Certificado de Existencia y Representación Legal del proponente, cuya fecha de expedición no puede anteceder en más de treinta (30) días la fecha de presentación de la oferta. La duración de la sociedad debe ser al menos igual al plazo de ejecución del negocio jurídico y un año más.

d) Poder de Representación autenticado ante Notario, en donde constará expresamente los términos de la representación, su alcance y la facultad para obligarlo, en caso de que el oferente participe por conducto de un apoderado.

e) Documento del órgano social competente (Asamblea de accionistas, Junta de Socios) donde se autoriza al Representante Legal para la presentación de la Oferta Mercantil. En caso de que la autorización este indicada en el Certificado de Existencia y Representación Legal, se debe notificar esta información en el texto de la carta de presentación de la propuesta indicando la página correspondiente.

f) Certificado de Registro y Certificado de Paz y Salvo ante el Mercado de Energía Mayorista expedido por XM Expertos en Mercados, cuya fecha de expedición no puede anteceder en más de treinta (30) días la fecha de presentación de la oferta.

g) Paz y salvo de obligaciones al sistema de seguridad social y aportes parafiscales. En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificada por la ley 828 del 10 de julio de 2003 -Ley de Reforma Laboral-, las personas jurídicas deberán acreditar el pago de los aportes por sus empleados, a los

sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello hubiere lugar, mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis 6 meses anteriores a la celebración del negocio jurídico. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis 6 meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución. EL OFERENTE deberá entregar un certificado expedido por el revisor fiscal o en su defecto por el representante legal, mediante el cual se acredite el cumplimiento de las obligaciones Parafiscales a que hace alusión el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en lo que corresponda la Ley 1607 de 2012 y la reglamentación que se expida. De igual forma, EL OFERENTE se compromete, durante la ejecución del Negocio Jurídico, al cumplimiento de sus obligaciones ante los sistemas de Seguridad Social y Parafiscales cuando de acuerdo con su obligación haya lugar, situación que acreditará ante ENERGUA con la presentación de cada cobro por suministro de energía. ENERGUA no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto no se aporte el paz y salvo mencionado, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE. Las exigencias anteriores, aplican igualmente para la liquidación del Negocio Jurídico. En el momento de la liquidación del Negocio Jurídico EL OFERENTE dejará constancia ante ENERGUA del cumplimiento y pago de tales obligaciones durante toda su vigencia, estableciendo claramente lo cancelado por estos conceptos y el monto que debieron haber cotizado o aportado. De encontrarse la existencia de alguna diferencia a cargo de EL OFERENTE, ENERGUA podrá retener de las sumas adeudadas de la ejecución del Negocio Jurídico.

2.2. REQUISITOS TÉCNICOS

Para el caso de generadores que aún no hayan entrado en operación comercial se requiere:

- Certificado de Registro en la Unidad de Planeación Minero-Energética - UPME, sobre la inscripción del proyecto, que contenga la información suministrada por quien lo inscribe, acerca de la fecha de entrada en operación y la capacidad de generación de cada uno de los proyectos considerados en su oferta, proyectos estos que deben tener su estudio de factibilidad técnica y financiera terminado a la fecha de cierre de esta Convocatoria. Igualmente deben entregar información general adicional sobre dichos proyectos. Si el proyecto de un generador nuevo no entró en operación comercial en el mes de diciembre anterior al primer día del año ofertado se considerará como un comercializador puro.

2.3. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente debe entregar una garantía de seriedad de la oferta, la cual podrá ser: garantía bancaria expedida por un banco, legalmente autorizado en Colombia para tal fin o póliza de seguro expedida por una compañía aseguradora, legalmente establecida en Colombia, preferiblemente con domicilio y poder decisorio en la ciudad de Valledupar, aceptable en su procedencia, contenido y forma por ENERGUA, junto con su correspondiente recibo de pago de la prima, con las siguientes características:

1- Como asegurado deberá figurar la compañía ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.

2- Como beneficiario debe figurar ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.
3- La póliza deberá ser emitida bajo el formato de EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LEY 142 DE 1994.
4- Como afianzado deberá figurar el nombre completo del proponente. Si actúa por medio de representante también deberá figurar este último. Si el proponente resulta ser un consorcio o unión temporal deberán incluirse como afianzados todos los integrantes del mismo.
5- El valor de la misma deberá corresponder al 1% del valor total de la propuesta, incluyendo impuestos, en pesos colombianos.
6- La vigencia de la garantía será de cuarenta y cinco (45) días calendarios contados a partir de la fecha de presentación de la oferta. No obstante, lo anterior, en caso de que se anuncie la suspensión o prorrogue la adjudicación de la propuesta por un tiempo superior al de la garantía, el proponente deberá extender su vigencia por el período que dure la suspensión o prorroga y cinco (5) días más.

En todo caso, **la garantía de seriedad de la oferta debe estar vigente desde la presentación de la oferta y hasta la aprobación de la garantía de cumplimiento del Negocio Jurídico y el registro del mismo ante el ASIC** de acuerdo con los plazos estipulados en la Resolución CREG 130 de 2019 y la resolución CREG 101 033 de 2023 o aquellas que las modifiquen o sustituyan.

Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, el proponente que resulte adjudicado estará obligado a extender la vigencia de la póliza hasta la fecha de formalización del negocio jurídico respectivo.

El valor de la garantía de seriedad deberá ser el 1% del valor de la oferta, el cual se calculará multiplicando la cantidad de energía ofrecida por el precio de esta. En caso de que se presenten varias ofertas y estas sean excluyentes entre sí, se tendrá en cuenta la oferta con mayor valor. Si por el contrario estas ofertas son complementarias entre sí, el valor final a garantizar será la sumatoria de estas.

Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP, lo concerniente al original de la Garantía de Seriedad de la oferta debe ser enviada por medio electrónico y con la correspondiente firma digital por parte de la aseguradora, acompañada de:

- Certificación de no cancelación por falta de pago en la prima emitido por el asegurador.
- Recibo de pago de la prima emitido por el asegurador y/o la certificación de pago de esta emitido por el asegurador.

La garantía de seriedad de la propuesta se hará efectiva en los siguientes eventos: 1) Si el proponente favorecido revoca la propuesta o pretende modificar unilateralmente las condiciones definidas en los presentes términos de referencia; 2) Cuando formalizado el Negocio Jurídico no se puede suscribir por un hecho imputable al proponente; 3) Cuando después de agotado todos los procedimientos del caso, el proponente seleccionado no quiere, sin justa causa, formalizar el negocio jurídico, 4) Cuando después de firmado el negocio jurídico no constituye la garantía de cumplimiento exigida por este; 5) Cuando no se hayan cubierto las obligaciones con el Mercado de Energía Mayorista dentro de los plazos establecidos en la regulación vigente, de tal forma que no se pueda registrar el negocio jurídico; y 6) En general, por no tener oportunamente todos los documentos regulatorios necesarios, así como el incumplimiento de

cualquiera de las obligaciones y requisitos necesarios para la celebración, perfeccionamiento, formalización e inicio del Negocio Jurídico.

2.4. PROPONENTES ELEGIBLES.

Los oferentes que cumplan con todos los Requisitos Habilitantes expuestos en estos pliegos podrán considerarse proponentes elegibles.

Si ENERGUA encuentra un error u observación sobre el contenido de los documentos relacionados en los numerales 2.1, 2.2 y 2.3 de los REQUISITOS HABILITANTES, le solicitará al oferente la corrección, aclaración y complementación, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de entrega de las ofertas. Si el oferente no atiende esta solicitud dentro del plazo de los cinco (5) días hábiles antes mencionados, de acuerdo con lo estipulado en la resolución CREG 130 de 2019, resolución CREG 101 033 del 2023 y/o aquellas que la sustituyan o modifiquen, la oferta no será tenida en cuenta.

En caso de que ENERGUA no solicite aclaraciones y/o subsanaciones dado que todos los requisitos habilitantes solicitados cumplieron a cabalidad con lo descrito en los Pliegos de Condiciones, o las aclaraciones, correcciones y complementaciones que se presenten se subsanan en el período estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019, resolución CREG 101 033 del 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, se enviará al ASIC, por medio de la plataforma SICEP los oferentes habilitados en los términos indicados en la misma.

2.5. DE LAS PERSONAS QUE NO CALIFICAN PARA PRESENTAR PROPUESTA

Las empresas que tengan con respecto a ENERGUA, las siguientes limitaciones:

a) Incumplimientos de contratos que afecten la operatividad de ENERGUA, así mismo, el abstenerse a celebrar contratos sin justa causa.

b) Quienes tengan reclamaciones vigentes con interés económico o hayan promovido cualquier tipo de pleito en contra de ENERGUA, igualmente investigaciones administrativas, acciones judiciales o constitucionales.

De otra parte, también no calificarán para presentar propuestas las Empresas que:

1) Se encuentren en proceso de liquidación o causal de disolución, de acuerdo con las normas que regulan la materia.

2) No se encuentren registradas ante el ASIC al momento de presentación de la oferta.

En la propuesta el OFERENTE deberá manifestar expresamente que no se encuentra incurso en ninguna de las limitaciones antes señaladas. No obstante, dicha declaración no lo eximirá de las responsabilidades a que haya lugar en el evento de comprobarse la existencia de alguna limitación.

2.6. DE LAS LIMITACIONES SOBREVINIENTES

Cuando estas limitaciones sobrevengan en un proponente dentro del término de la presentación de las ofertas, se entenderá que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo.

2.7. CAUSAS DE DESCALIFICACIÓN Y/O RECHAZO DE OFERTAS

ENERGUA descalificará o rechazará aquellas ofertas en las que se presente alguno de los siguientes casos:

1) Cuando, EL PROPONENTE se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, ENERGUA en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de aceptar la oferta mercantil, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.

2) Cuando EL PROPONENTE se encuentre incluido en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos públicas nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-).

3) Cuando EL PROPONENTE, sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales y miembros de Junta Directiva, se encuentren en el "Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial" por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la "Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)" por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.

4) Cuando el oferente o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o sus representantes legales, revisores fiscales, auditores externos o miembros de la junta directiva, hayan sido condenados en sentencia judicial en firme, por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados formalmente (imputación de cargos) a investigaciones o procesos penales por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que impacte legal y reputacionalmente al oferente, exponiendo a ENERGUA a un riesgo de carácter legal o reputacional. Para efectos de la enervación e la causal, se realizará el análisis del caso específico para determinar bajo causales objetivas la existencia o no de la descalificación y/o rechazo, lo cual será informado al oferente con los argumentos correspondientes.

5) Cuando el objeto de la oferta mercantil involucre activos y el o los activos se encuentren con medidas cautelares por estar vinculado a un proceso de extinción de domino y sobre el cual

   la Dirección Nacional de Estupefacientes o la entidad quien haga sus veces no se haya tomado el control o no haya nombrado un depositario directo.

3. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

3.1. DURACIÓN DEL SUMINISTRO

ENERGUA requiere el suministro de energía para atender parcialmente su demanda regulada

durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2027 al 31 de Julio de 2027, de acuerdo con las cantidades solicitadas en los cuadros 3.3.1. al 3.3.2.

ENERGUA podrá aceptar la Oferta mercantil con uno o varios oferentes que presenten propuesta para cada uno los meses de cada uno de los productos solicitados, bajo las modalidades PAGUE LO CONTRATADO, según lo que convenga a los intereses de los usuarios regulados que atiende, y en todo caso, con sujeción a los lineamientos contemplados en la Resolución CREG 130 de 2019, Resolución CREG 101 033 del 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, y demás normas que regulan la materia.

RESUMEN DEL PRODUCTO 1	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	24 horas todos los días de todos los meses del período a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero de 2027 al 31 de Julio de 2027
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	2027: 255,98 GWh
INDEXADOR	IPP DE SEPTIEMBRE DE 2026 (Provisional DANE)
GARANTIAS	**Vendedor:** Póliza de seguros o Garantía bancaria correspondiente al 1% del valor total del negocio jurídico, adicional un pagaré en blanco con carta de instrucciones como garantía de cumplimiento. **Comprador**: Prepago o Garantía Bancaria equivalente a 2.5 veces el valor promedio mensual del suministro de energía del año a garantizar, adicional un pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Los descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos

RESUMEN DEL PRODUCTO 2	
TIPO DE CONTRATO	PAGUE LO CONTRATADO
TIPO DE CARGA	24 horas todos los días de todos los meses del período a contratar, conforme se indica en los pliegos de condiciones a publicar.
VIGENCIA DEL CONTRATO	Del 1 de enero de 2027 al 31 de Julio de 2027
MERCADO DE REFERENCIA	MERCADO REGULADO
TAMAÑO DEL CONTRATO	2027: 247,85 GWh
INDEXADOR	IPP DE SEPTIEMBRE DE 2026 (Provisional DANE)
GARANTIAS	**Vendedor:** Póliza de seguros o Garantía bancaria correspondiente al 1% del valor total del negocio jurídico, adicional un pagaré en blanco con carta de instrucciones como garantía de cumplimiento. **Comprador**: Prepago o Garantía Bancaria equivalente a 2.5 veces el valor promedio mensual del suministro de energía del año a garantizar, adicional un pagaré en blanco con carta de instrucciones.
OTROS TERMINOS	Los descritos en los Pliegos de Condiciones Definitivos

3.2. PUNTOS DE MEDICIÓN

Para el suministro objeto de esta convocatoria, se definen como fronteras de medición las actuales correspondientes a los departamentos de Cesar, Bolívar Sur y 11 municipios del sur de Magdalena. registradas ante el administrador del mercado de energía mayorista ASIC para atender los clientes regulados a quienes ENERGUA presta el servicio de energía.

La medición de energía y potencia se hará a través de un sistema de medida, de acuerdo con las resoluciones expedidas por la CREG y, en general, toda la normatividad vigente.

3.3. ENERGÍA REQUERIDA

En el desarrollo de la presente convocatoria ENERGUA requiere recibir ofertas enmarcadas de acuerdo con los Productos descritos a continuación:

3.3.1. PRODUCTO 1

Se solicita energía para atender parte de la demanda del mercado regulado de ENERGUA para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2027 al 31 de julio de 2027. Este producto sigue la curva diaria-horaria, como se muestra en el cuadro 3.1 discriminada por hora, por día y por mes en el año solicitado.

Cuadro 3.1
ANEXO 1 – CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 1 - PAGUE LO CONTRATADO
ENERGIA ATENEA S.A.S E.S.P.
PERIODO 1 DE ENERO DE 2027 AL 31 DE JULIO DE 2027

Año	Mes	Días\Horas	HO1	HO2	HO3	HO4	HO5	HO6	HO7	HO8	HO9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
2027	Ene	Hábil	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2027	Ene	Sábado	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2027	Ene	Festivo	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2027	Feb	Hábil	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2027	Feb	Sábado	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2027	Feb	Festivo	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2027	Mar	Hábil	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2027	Mar	Sábado	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2027	Mar	Festivo	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
2027	Abr	Hábil	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	Abr	Sábado	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	Abr	Festivo	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	May	Hábil	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	May	Sábado	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	May	Festivo	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	Jun	Hábil	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	Jun	Sábado	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	Jun	Festivo	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	Jul	Hábil	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	Jul	Sábado	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
2027	Jul	Festivo	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

3.3.2. PRODUCTO 2

Se solicita energía para atender parte de la demanda del mercado regulado de ENERGUA para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2027 al 31 de julio de 2027. Este producto sigue la curva diaria-horaria, como se muestra en el cuadro 3.2 discriminada por hora, por día y por mes en el año solicitado.

Cuadro 3.2
ANEXO 1 – CANTIDADES DE ENERGÍA SOLICITADA EN kWh
PRODUCTO 2 - PAGUE LO CONTRATADO
ENERGIA ATENEA S.A.S E.S.P.
PERIODO 1 DE ENERO DE 2027 AL 31 DE JULIO DE 2027

Año	Mes	Dias\Horas	HO1	HO2	HO3	HO4	HO5	HO6	HO7	HO8	HO9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
2027	Ene	Hábil	68.826	61.183	54.093	47.961	42.493	36.965	28.712	24.979	29.619	32.807	38.417	45.516	49.493	58.344	65.464	64.577	57.550	48.528	56.491	64.702	71.396	79.709	82.587	77.765
2027	Ene	Sábado	70.705	63.411	56.291	50.244	44.777	39.678	31.834	26.006	28.424	29.901	34.301	40.167	43.808	49.435	54.564	55.148	50.735	46.189	55.742	62.044	65.410	71.178	75.309	74.138
2027	Ene	Festivo	62.923	58.889	54.253	49.760	45.264	40.247	32.280	24.383	22.935	22.935	25.549	30.322	35.229	40.676	44.785	44.609	40.945	37.503	48.892	57.173	63.918	72.114	75.265	71.915
2027	Feb	Hábil	67.554	60.445	54.141	48.460	43.051	36.891	26.956	23.522	28.376	31.960	37.974	44.621	47.663	58.178	65.768	64.810	58.646	49.846	55.213	66.198	74.079	81.865	82.612	76.622
2027	Feb	Sábado	71.786	64.780	58.339	52.536	47.505	42.117	34.694	29.138	32.298	35.260	40.662	46.288	49.676	55.994	61.516	61.508	56.975	51.006	57.277	65.669	68.928	74.143	78.494	76.969
2027	Feb	Festivo	70.537	64.399	58.536	53.226	48.235	43.434	35.355	26.230	23.616	23.313	27.023	32.217	38.090	42.987	47.367	46.361	42.990	40.648	49.199	59.964	68.093	76.326	77.413	72.520
2027	Mar	Hábil	69.594	62.299	55.761	49.984	44.314	37.007	24.993	21.622	24.534	27.218	33.288	40.539	44.513	55.338	62.505	63.943	60.868	52.258	56.221	67.342	74.878	82.241	83.880	78.658
2027	Mar	Sábado	68.994	62.319	55.731	50.165	45.294	39.760	30.494	25.178	26.520	28.604	33.552	39.260	42.960	49.511	54.934	57.002	55.547	50.498	55.805	64.330	67.536	73.098	77.204	76.102
2027	Mar	Festivo	69.121	62.960	56.906	51.698	47.106	41.083	31.986	24.295	20.292	19.594	23.237	28.984	34.721	41.045	45.377	47.514	47.029	43.285	49.955	60.720	68.353	76.864	79.461	75.447
2027	Abr	Hábil	65.275	58.388	52.074	46.706	41.638	32.893	21.253	19.486	22.889	25.821	31.781	38.258	41.571	50.988	56.802	57.206	54.098	46.969	52.417	62.882	70.261	77.196	78.717	73.634
2027	Abr	Sábado	64.551	58.187	52.092	46.932	42.216	35.452	26.857	22.730	22.962	24.712	29.551	34.320	38.085	43.840	48.783	51.819	50.542	46.586	52.800	60.179	63.332	68.402	72.450	71.360
2027	Abr	Festivo	67.275	61.585	55.767	50.428	46.013	39.487	31.370	25.532	21.837	20.715	24.333	30.271	35.814	40.399	43.979	45.304	44.040	40.462	47.428	57.703	65.093	72.819	74.630	71.343
2027	May	Hábil	60.522	54.085	48.161	42.850	37.612	27.484	17.800	17.480	20.513	23.136	27.057	32.430	35.796	45.308	51.646	52.445	49.842	43.922	48.913	59.835	67.131	73.184	73.792	68.668
2027	May	Sábado	65.831	59.386	53.325	48.034	43.269	35.058	27.278	23.746	24.542	26.243	29.506	33.658	36.234	42.069	46.356	48.102	47.132	44.383	50.110	58.249	62.043	66.480	69.705	67.713
2027	May	Festivo	62.243	56.703	50.934	45.881	41.466	33.780	26.963	22.573	20.671	20.762	22.821	28.026	32.831	38.360	43.454	45.812	45.203	41.385	47.278	58.028	65.328	72.558	74.159	69.444
2027	Jun	Hábil	61.325	54.444	48.301	42.856	37.881	29.147	21.822	21.736	24.687	26.305	30.408	35.824	39.095	47.374	53.325	53.384	48.749	43.365	47.425	60.279	67.047	73.334	74.487	68.866
2027	Jun	Sábado	63.328	56.883	50.612	45.022	40.226	32.129	25.793	23.841	25.428	27.718	30.873	35.598	39.155	44.509	50.902	52.228	50.298	46.749	50.826	61.138	64.564	69.279	72.321	70.246
2027	Jun	Festivo	63.222	56.852	51.376	46.274	42.134	34.557	28.367	22.541	19.965	19.663	21.919	27.537	32.351	37.658	43.150	44.802	43.106	40.291	46.310	59.954	67.180	74.511	76.233	72.031
2027	Jul	Hábil	64.017	56.956	50.634	44.935	39.696	31.356	22.488	21.344	23.973	25.795	31.068	36.860	40.233	49.221	54.897	56.389	53.363	46.425	47.738	60.979	68.460	74.694	75.813	70.535
2027	Jul	Sábado	58.852	52.704	47.332	42.459	37.976	29.906	22.671	19.477	19.404	20.235	24.111	28.780	31.693	36.753	40.869	44.985	44.889	41.559	44.266	55.070	58.559	63.250	66.357	64.529
2027	Jul	Festivo	58.730	53.173	47.368	42.355	37.831	31.201	24.420	18.949	16.179	15.332	17.978	23.469	28.579	34.263	39.242	43.637	43.639	40.441	43.510	56.643	63.108	69.864	71.488	68.653

El oferente deberá indicar en su oferta un porcentaje (0,00% al 100,00%) de la energía solicitada con dos cifras decimales se indica en la metodología de cada producto ofertado; por lo tanto, la energía horaria ofertada será el producto del porcentaje ofertado por el agente por la cantidad horaria requerida en cada producto, según se indica en el Anexo 1 *"Cantidades de Energía Solicitada"*. La energía horaria ofertada será redondeada a 2 cifras decimales.

Para estos productos, solo se tendrán en cuenta las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el Anexo 2 *"Ofertas Producto"* con los porcentajes [%] y precio [$/kWh] ofertados en cada producto.

Adicionalmente, el agente deberá indicar si la oferta está condicionada a adjudicación total o adjudicación parcial, en la misma proporción, para todo el periodo de cada uno de los productos ofertados. **En caso de no indicarse alguna de las condiciones anteriores, se asumirá que la adjudicación podrá ser parcial, en la misma proporción, para todo el periodo del producto ofertado.**

4. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

4.1. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La metodología de evaluación de ofertas de la convocatoria abierta por ENERGUA busca en cada uno de los productos solicitados minimizar los costos de compra de energía y reducir el riesgo asociado a la volatilidad del precio de bolsa que se traslada a los usuarios del mercado regulado.

ENERGUA solo aceptará la presentación de ofertas que se ajusten en su totalidad a lo establecido en la descripción de los productos solicitados y a las condiciones fijadas en la minuta de la Oferta Mercantil que hace parte integral del presente pliego.

Se procederá a seleccionar las ofertas según lo establecido en la resolución CREG 130 de 2019, y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, teniendo en cuenta las ofertas de reserva por producto según las condiciones de precio o cantidades fijadas por ENERGUA, a partir de las cuales una oferta remitida es descalificada. Considerando para esto los posibles empates entre ellas, de conformidad con la metodología de evaluación de ofertas que se señalan más adelante.

PRODUCTO 1 y 2.

Función Objetivo: Maximizar la energía a adjudicar para garantizar el mayor cubrimiento de la demanda, minimizando el precio ponderado de la compra de energía.

$$\min_{F_i} \sum_{i}^{N} C_i * P_i * F_i$$

Donde,
F_i: Porcentaje de adjudicación para la oferta i
N: Cantidad de ofertas recibidas
C_i: Cantidad de energía de la Oferta i para cada mes para cada año evaluado [kWh]
P_i: Precio de la Oferta i para cada año evaluado [$/kWh]

Sujeto a:

1. Maximizar la cantidad de energía adjudicada en cada uno de los meses del periodo evaluado.

   $$\max_{Fi} \sum_{i=1}^{N} C_i * F_i$$

   Donde,
   F_i: Porcentaje de adjudicación para la oferta i
   N: Cantidad de ofertas recibidas
   C_i: Cantidad de energía de la Oferta i para cada año evaluado [kWh]
   P_i: Precio de la Oferta i para cada año evaluado [$/kWh]

2. El porcentaje ofertado en cada producto será máximo el 100% de las cantidades de la energía solicitada.

3. El porcentaje de energía ofertado en este producto podrá ser diferente para cada uno de los meses del período ofertado y será igual para todas las horas de cada mes. Teniendo en cuenta que, de los siete meses que comprende el periodo del producto (Enero a Julio): El oferente deberá ofertar en mínimo cinco (5) meses, es decir se permitirá ofertar un porcentaje de energía del cero por ciento (0 %) hasta en un máximo de dos (2) meses.

4. Se escoge la oferta o combinación de ofertas que resulte con la mayor cantidad de energía a adjudicar en cada uno de los meses del producto evaluado hasta completar la cantidad de energía solicitada en la oferta reserva para cada producto.

5. El precio ofertado será igual en todas las horas de los meses de cada producto; es decir, que el precio será igual para todo el producto ofertado.

6. La energía mensual (*m)* adjudicada debe ser menor o igual a la energía de la oferta reserva para cada uno de los meses (*m*) de la oferta reserva.

   $$E_{adj,m} \leq E_{resv,m}$$

   Donde,
   $E_{adj,m}$: Energía total adjudicada en cada mes del producto evaluado [kWh]
   $E_{resv,m}$: Energía reserva del mes del producto evaluado [kWh]

7. El precio de la energía ofertada del periodo solicitado (k) debe ser menor o igual al precio de reserva tope para el producto evaluado y las ofertas que no cumplan con este criterio quedarán por fuera de la evaluación.

$$P_{rt,k} = P_{resv,k} * 1{,}03 factor\ definido$$

Donde,
$P_{resv,k}$: Precio de Reserva del periodo el producto evaluado [$/kWh]
$P_{rt,k}$: Precio Reserva Tope para el periodo del producto evaluado [$/kWh]

8. El precio promedio ponderado de adjudicación para cada producto debe ser menor o igual al precio de reserva promedio ponderado de cada producto evaluado.

$$P_{adj,p} \leq P_{resv,p}$$

Donde002C
$P_{resv,p}$: Precio de Reserva promedio ponderado del producto evaluado [$/kWh]
$P_{adj,p}$: Precio promedio ponderado de adjudicación del producto evaluado [$/kWh]

9. Cada oferta deberá indicar si acepta o no adjudicaciones parciales sobre la cantidad ofertada. En caso de adjudicación parcial esta se realizará en un mismo porcentaje sobre toda la cantidad ofertada.

10. Cada producto se evaluará de forma independiente.

Consideraciones generales de la metodología para todos los productos:

En el caso de que un oferente adjudicado se encuentre integrado verticalmente con ENERGUA, tenga el mismo controlante o se encuentre en situación de control, ENERGUA procederá a calcular el porcentaje límite permitido a adjudicar, de acuerdo con lo establecido en la resolución CREG 130 de 2019, y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen.

Adicionalmente, el agente deberá indicar si la oferta está condicionada a adjudicación total o adjudicación parcial, en la misma proporción, para todo el periodo de cada uno de los productos ofertados. **En caso de no indicarse alguna de las condiciones anteriores, se asumirá que la adjudicación podrá ser parcial, en la misma proporción, para todo el periodo del producto ofertado.**

4.2. REGLA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de que se presenten empates en precios para un producto, la asignación del factor Fi para cada oferta será realizada a prorrata de la demanda ofertada. En caso de que una de las ofertas en empate no permita adjudicación parcial, se tomará la decisión que minimice el riesgo de exposición en bolsa de la demanda.

En el evento de que se presenten ofertas idénticas en cantidad, precio y periodo, se revisará la fecha y hora de cargue en el Sicep, y se escogerá, según el orden, la(s) oferta(s) cargada(s) con mayor antelación a la fecha y hora límite.

4.3. PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES

En caso de haber reclamaciones y objeciones, se deben presentar y sustentar por parte de los oferentes de forma oral en la audiencia pública en donde se llevará a cabo la evaluación de las ofertas el día veintisiete (27) de Noviembre de 2026 a partir de las 15:00 horas; ENERGUA analizará

las reclamaciones y objeciones y las resolverá en el desarrollo de la misma audiencia previo a la publicación de la adjudicación a efectuarse a las 17:00 horas del mismo día.

5. PERFECCIONAMIENTO DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA

5.1. PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE CONDICIONES PARA CONSULTA

Los pliegos de condiciones estarán disponibles para su consulta en el SICEP a partir del día veintiuno (21) de Octubre del 2026.

5.2. OBSERVACIONES Y SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN AL PLIEGO DE CONDICIONES

Los OFERENTES interesados podrán presentar sus solicitudes de aclaración a los Pliegos de Condiciones con el fin de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos desde día veintiuno (21) Octubre del 2026 hasta las 11:00 horas del día veintiséis (26) de Octubre del 2026. Las aclaraciones a los Pliegos de Condiciones de consulta deben ser enviadas a los correos de acuerdo con el numeral 1.7. CORRESPONDENCIA Y FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PUBLICA DE OFERTAS. No se aceptarán correos con aclaraciones remitidas después de esta hora y fecha, para lo cual solamente se tendrá en cuenta la hora de registro que tengan el correo antes mencionado.

ENERGUA publicará las adendas que se requieran como resultado a los comentarios y/o aclaraciones formuladas en las preguntas recibidas por parte de los interesados en el mismo lapso descrito en el párrafo anterior.

5.3. PUBLICACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

ENERGUA recogerá todas las aclaraciones que fueron procedentes y modificará los Pliegos de Condiciones garantizando con esto que estarán contenidos en la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos el día treinta (30) de Octubre del 2026.

Los pliegos de condiciones definitivos no estarán sujetos a modificaciones posteriores a su publicación.

5.4. PLAZO DE ENTREGA OFERTA RESERVA.

ENERGUA, registrará en el SICEP una ***Oferta Reserva*** para cada producto solicitado hasta las 15:00 horas del día trece (13) de noviembre del 2026 con las condiciones de precio ponderado y cantidades fijas en cada producto. Las cantidades de energía fijas indicadas en la oferta reserva determinaran el tope de la demanda hasta donde ENERGUA estará dispuesta a adjudicar.

Esta oferta será presentada en un archivo marcado de la siguiente forma:

OFERTA RESERVA – CP-ATEC2026-001- PRODUCTO (#)

5.5. PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas (Requisitos Habilitantes y Oferta de Cantidades y Precios) deberán ser registradas por los agentes en el SICEP, a más tardar hasta las 15:00 horas del trece (13) de Noviembre de 2026.

5.6. FORMA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

Los oferentes deberán registrar en el SICEP por cada oferta los archivos en formato PDF con los requisitos habilitantes y un (1) archivo en formato EXCEL con las cantidades y precios para cada oferta presentada, se sugiere la marcación de la siguiente forma:

1. **REQUISITOS HABILITANTES CP-ATEC2026-001- (NOMBRE DEL OFERENTE).**
2. **OFERTA CANTIDADES Y PRECIOS CP-ATEC2026-001- (NOMBRE DEL OFERENTE) - PRODUCTO (#).**

En los archivos de los requisitos habilitantes (formato PDF) se deberán incluir todos los documentos indicados en el capítulo 2 de los Pliegos de Condiciones “REQUISITOS HABILITANTES”.

Si bien, según lo dispuesto en la Resolución CREG 130-2019, Resolución CREG 101 033-2023 y aquellas que sustituyan y/o modifiquen, el ASIC es el responsable de la recepción, registro y custodia de los requisitos habilitantes y las ofertas de cantidades y precios que los oferentes interesados carguen en el SICEP, lo concerniente al original de la Garantía de Seriedad de la oferta debe ser enviada por medio electrónico y con la correspondiente firma digital por parte de la aseguradora, acompañada:

- Certificación de no cancelación por falta de pago en la prima emitido por el asegurador.
- Recibo de pago de la prima emitido por el asegurador y/o la certificación de pago de esta emitido por el asegurador.

En el archivo “Formato Cantidades CP-ATEC2026-001(Enero – Julio/2027)” de Oferta Cantidades y Precios, se deberán diligenciar el ANEXO 2 – OFERTA PRODUCTO X de acuerdo con el formato indicado en el cuadro No. 4.1 anexo de cantidades y precios de los pliegos de Condiciones.

El oferente deberá indicar en su oferta el porcentaje de la energía solicitada con dos cifras decimales para cada uno de los productos ofertados. Para los productos del 1 al 2 se debe indicar el porcentaje ofertado en cada producto y el precio para cada año, de acuerdo con lo descrito en la metodología de cada producto.

El precio ofrecido debe ser como una tarifa fija anual expresada en pesos constantes de septiembre de 2026, con dos cifras decimales.

Cuadro 4.1

Energua

ANEXO 2 - OFERTAS PRODUCTO 1 - PAGUE LO CONTRATADO
CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P.
NOMBRE DEL OFERENTE
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA
EN PESOS DE SEPTIEMBRE 2026

PRODUCTO 1 - PAGUE LO CONTRATADO					
AÑO	MES	PERIODO ENE 2027 - DIC 2027			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	$/kWh
2027	Enero	40.920.000		-	
2027	Febrero	33.600.000		-	
2027	Marzo	40.920.000		-	
2027	Abril	34.560.000		-	
2027	Mayo	35.712.000		-	
2027	Junio	34.560.000		-	
2027	Julio	35.712.000		-	
2027	Agosto	-		-	
2027	Septiembre	-		-	
2027	Octubre	-		-	
2027	Noviembre	-		-	
2027	Diciembre	-		-	
TOTAL		255.984.000		-	-

-

E. Solicitada = Energía solicitada por ATENEA.
% E. Ofertado = Porcentaje de energía ofertado por el agente respecto a la E. Solicitada.
E. Ofertada = Energía ofertada por el agente, producto de la E. Solicitada y el % E. Ofertado.
$/kWh = Tarifa de la oferta para todas las horas del mes ofertado.
Indicar si acepta adjudicación parcial **(SI/NO)**

Energua

ANEXO 2 - OFERTAS PRODUCTO 2 - PAGUE LO CONTRATADO
ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.
NOMBRE DEL OFERENTE
PRECIOS Y CANTIDADES DE ENERGIA OFERTADA
EN PESOS DE SEPTIEMBRE 2026

PRODUCTO 2 - PAGUE LO CONTRATADO					
AÑO	MES	PERIODO ENE 2027 - DIC 2027			
		E. Solicitada [kWh]	% E. Ofertado	E. Ofertada [kWh]	$/kWh
2027	Enero	38.291.928		-	
2027	Febrero	35.635.566		-	
2027	Marzo	38.426.784		-	
2027	Abril	34.911.906		-	
2027	Mayo	33.479.719		-	
2027	Junio	33.219.402		-	
2027	Julio	33.881.124		-	
2027	Agosto	-		-	
2027	Septiembre	-		-	
2027	Octubre	-		-	
2027	Noviembre	-		-	
2027	Diciembre	-		-	
TOTAL		247.846.430		-	-

-

E. Solicitada = Energía solicitada por ATENEA.
% E. Ofertado = Porcentaje de energía ofertado por el agente respecto a la E. Solicitada.
E. Ofertada = Energía ofertada por el agente, producto de la E. Solicitada y el % E. Ofertado.
$/kWh = Tarifa de la oferta para todas las horas del mes ofertado.
Indicar si acepta adjudicación parcial **(SI/NO)**

Teniendo en cuenta que ENERGUA podrá efectuar adjudicaciones totales o parciales de la energía ofrecida, se entiende que el precio mensual ofertado será el mismo para cualquier cantidad adjudicada. La indexación mensual del(los) precio(s) de la(s) propuesta (s) aceptada(s) se hará con base en el Índice de Precios al Productor mensual serie Oferta Interna reportado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) para el mes de consumo, o aquel que lo reemplace.

Para la actualización de los precios constantes de Septiembre 2026, se usará la siguiente formula:

Pmes i = P Septiembre /26 * (IPPmes i / IPP Septiembre /26)

En donde:
P Septiembre /26= Precio ofertado en pesos constantes de Septiembre 2026 provisional.
Pmes i = Precio del mes consumo a facturar.
IPPmes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes i (el indicado por la CREG).
IPP septiembre/26= Índice de Precios al Productor Oferta Interna de Septiembre /26 (ipp provisional)

Para actualizar los precios de la(s) oferta(s), teniendo en cuenta las disposiciones de la CREG, el Índice de Precios al Productor serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado “provisional” publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio. Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones.

ENERGUA rechazará las propuestas que contengan precios o componentes que no sean completamente determinados.

Los formatos en Excel de los anexos a presentar estarán disponibles para su consulta en el SICEP en el enlace correspondiente a la Convocatoria CP-ATEC2026-001.

5.7. VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES.

ENERGUA, a partir del Martes diecisiete (17) de Noviembre, dispondrá de cinco (05) días hábiles para solicitar las aclaraciones y/o subsanaciones de los REQUISITOS HABILITANTES. El oferente tiene hasta las 15:00 horas del Martes veinticuatro (24) de Noviembre de 2026 para entregar respuesta a la solicitud de aclaraciones y/o subsanaciones; si el oferente dentro del plazo antes señalado no atiende la solicitud, la oferta no será tenida en cuenta.

Las ofertas de los agentes que hayan cumplido con todos los REQUISITOS HABILITANTES serán las ofertas que se tendrán en cuenta para el proceso de evaluación y asignación.

El Miércoles veinticinco (25) de Noviembre ENERGUA informará al ASIC el listado de los agentes habilitados.

5.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

Cumplido lo establecido en el numeral anterior, ENERGUA enviara al ASIC el listado de oferentes que se ajustaron de manera integral con los requisitos habilitantes, para que el ASIC envié la información de los oferentes habilitados. ENERGUA evaluará sólo las ofertas que cumplan con las condiciones establecidas en el presente Pliego.

5.9. AUDIENCIA PÚBLICA

De conformidad con lo establecido en la Resolución CREG 130 de 2019, resolución CREG 101 033 de 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, ENERGUA realizará audiencia pública 24 horas después de recibida la información de las ofertas de cantidades y precios de los agentes habilitados por parte del ASIC.

La audiencia pública se llevará a cabo en las instalaciones de ENERGUA ubicadas Calle 17 No. 13-67 Valledupar, Cesar, Colombia, el Viernes veintisiete (27) de Noviembre de 2026 a las 15:00 horas, o de forma virtual y **se notificará 5 días hábiles antes de la audiencia**.

ENERGUA iniciará la audiencia con la lectura de las cantidades y precios de cada oferta recibida de los agentes habilitados; explicará la aplicación de la metodología de evaluación definida en los pliegos de condiciones a las ofertas que cumplieron el rango establecido de cantidades y precios de la Oferta Reserva.

En la audiencia pública todos los oferentes, autoridades de inspección, control y vigilancia y/o terceros interesados tiene la posibilidad de estar presentes y solicitar aclaraciones u objeciones sobre el proceso de evaluación y/o resultados de la adjudicación, los cuales serán resueltos en el transcurso del desarrollo de la audiencia pública; en cualquier caso, antes de la hora estipulada de publicación de los resultados de adjudicación. En caso de NO presentarse aclaraciones u objeciones al proceso de evaluación y/o resultados de la adjudicación, se entenderá que todos los presentes están de acuerdo con los mismos y se entenderá que la Convocatoria se cierra y queda “Adjudicada”.

5.10. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.

Posterior a la audiencia pública, ENERGUA publicará en la página web www.energua.com.co la presentación con los resultados de la convocatoria, la cual incluirá los oferentes adjudicados, indicando las cantidades de energía asignada y su precio.

El (los) oferente(s) adjudicado(s) y ENERGUA tendrá(n) la obligación de formalizar el Negocio Jurídico definido en los Pliegos de Condiciones Definitivos hasta el Jueves diecisiete (17) de diciembre de 2026, cumpliendo con los tiempos regulatorios dispuestos en la Resolución CREG 130 de 2019, y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen, y proceder con su registro ante el ASIC.

Será responsabilidad del oferente que resulte asignado cumplir con todas las condiciones, requisitos técnicos y legales requeridos por la autoridad competente para formalizar y registrar el negocio jurídico de suministro de energía.

ENERGUA no se hace responsable por los negocios jurídicos que no estén formalizados ni registrados antes de la fecha indicada anteriormente por causas imputables al oferente adjudicado, razón por la cual podrá hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

***Nota**: Para el registro de los contratos que inician el 1 de enero de 2027, estos tienen fecha límite de registro ante XM el 20 de diciembre de 2026. Por lo tanto, de resultar adjudicado, el oferente se obliga a formalizar el contrato y registrarlo juntamente con ENERGUA antes del 20 de diciembre de 2026.*

5.11. DECLARACIÓN DE CONVOCATORIA DESIERTA.

En el evento en que ningún oferente haya sido habilitado o porque todas las ofertas de oferentes habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por ENERGUA, la convocatoria será declarada ***Desierta***, y será informado en la Audiencia pública.

ENERGUA, procederá a informar al ASIC en un plazo no superior a dos (2) días hábiles de celebrada la audiencia pública y enviar todos los documentos respectivos que soporten la declaración de ***Desierta*** de la convocatoria.

5.12. NOTIFICACIÓN DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA.

En caso de que ENERGUA considere que debe suspender la convocatoria o cancelarla, informará al ASIC para que realice el cambio del estado de la convocatoria y registrará en el SICEP los soportes necesarios que sustentarán las causas de esta decisión. En caso de suspenderla, el período de la suspensión no podrá ser superior a diez (10) días hábiles. Mientras la convocatoria se encuentre suspendida, no se recibirá ningún documento por parte de los oferentes.

Para reactivar el proceso de convocatoria, ENERGUA publicará en el SICEP un nuevo cronograma de actividades ajustado que cumpla con los plazos máximos previstos en la resolución CREG 130 de 2019, CREG 101 033 del 2023 y/o aquellas resoluciones que la sustituyan o modifiquen.

En caso de que ENERGUA decida Cancelar la convocatoria, reportará esta situación por medio del SICEP, solicitando el cambio de estado de la convocatoria a “Cancelada” y sustentando las causas por las cuales no se reactivó la convocatoria.

En todo caso, la convocatoria no se podrá cancelar cuando ya se hayan recibido las ofertas.

6. FORMALIZACIÓN Y REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO

6.1. FORMALIZACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO

ENERGUA emitirá la orden de compra respectiva para cada una de las ofertas mercantiles de los oferentes adjudicados, dentro de los trece (13) días hábiles después de la adjudicación realizada en la audiencia pública. La emisión de la orden de compra que contenga la aceptación de la Oferta Mercantil dará lugar a la formalización de un negocio jurídico entre ENERGUA y el OFERENTE ADJUDICADO.

Si EL OFERENTE ADJUDICADO, no presenta los documentos requeridos para iniciar su ejecución dentro del plazo señalado, ENERGUA podrá hacer efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta, a la que se hace referencia el numeral 2.3, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a ENERGUA y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

6.2. REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO ANTE EL ASIC

El registro del Negocio Jurídico ante el ASIC será efectuado por ENERGUA dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes después de su formalización, para esto debe ser remitido el formato a ENERGUA para la firma.

***Nota**: Para el registro de los contratos que inician el 1 de enero de 2027, estos tienen fecha límite de registro ante XM el 20 de diciembre de 2026. Por lo tanto, de resultar adjudicado, el oferente se obliga a formalizar el contrato y registrarlo juntamente con ENERGUA antes del 20 de diciembre de 2026.*

6.3. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD

Una vez emitida la orden de compra y entregadas las garantías de cumplimiento, se podrán devolver las garantías de seriedad de las ofertas a EL OFERENTE que así lo solicite.

6.4. CONDICIONES COMERCIALES

Los pagos que se originen de los Negocios Jurídicos de la presente Convocatoria pública serán hechos por ENERGUA con recursos propios, incluidos en los presupuestos de gastos de las respectivas vigencias fiscales. Las condiciones comerciales se encuentran descritas en el numeral 7. MINUTA DE LA OFERTA MERCANTIL.

6.4.1. MECANISMO DE INDEXACIÓN DE PRECIOS

Para la actualización de los precios, expresados en constantes de Septiembre 2026, durante el periodo del suministro, se utilizará el Índice de Precios al Productor serie Oferta Interna Provisional publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio. Lo anterior se encuentra establecido en la CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. INDEXACIÓN DEL PRECIO de la minuta de la Oferta Mercantil.

6.4.2. FORMA DE PAGO E INTERESES DE MORA

Se realizará según lo establecido en la CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO E INTERESES DE MORA de la minuta de la Oferta Mercantil.

6.4.3. GARANTIAS DE LA OFERTA MERCANTIL

Lo referente a las Garantías de Cumplimiento y Garantías de Pago serán las establecidas en la CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA de la Oferta Mercantil.

7. MINUTA DE OFERTA MERCANTIL

7.1 OFERTA MERCANTIL

Se anexa modelo de la minuta a firmar con los proponentes que resulten favorecidos en la presente Convocatoria Pública.

Ciudad, (fecha)
Doctor
OMAR ENRIQUE OTERO RUIZ
Representante Legal
ENERGIA ATENEA SAS ESP
Calle 17 No. 13-67

Ed. Inteligente SION
Valledupar

Asunto: Presentación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica, en atención a la CONVOCATORIA PÚBLICA No. CP-ATEC2026-001.

Apreciado doctor:

[Incluir nombre de la empresa oferente] con NIT. [incluir número de NIT], domiciliada en [incluir nombre de la ciudad o municipio del domicilio], debidamente constituida mediante escritura pública No. [incluir número] otorgada el día [día] de [mes] de [año] en la Notaría [incluir número] de [incluir nombre de la ciudad o municipio], representada en este acto por [Incluir nombre del representante legal de la empresa oferente], mayor de edad, con domicilio en [incluir nombre de la ciudad o municipio], identificado con la cédula de cédula de ciudadanía/extranjería No. [incluir el número de la identificación] en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio de [incluir el lugar de la cámara de comercio del Oferente], presentamos a ustedes la siguiente oferta mercantil irrevocable de suministro de energía, como producto de la convocatoria pública No. CP-ATEC2026-001, en los términos y condiciones que se regirá por las siguientes cláusulas y en lo no previsto en ellas por las disposiciones legales que regulen la materia:

CLAUSULA PRIMERA: CONSIDERACIONES. A) ENERGIA ATENEA SAS ESP, en adelante ENERGUA, realizó la Convocatoria Pública No. CP-ATEC2026-001, para el suministro parcial de la energía y potencia eléctrica requeridas para atender el mercado regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para el periodo comprendido entre el 01 de Enero de 2027 y el 31 de julio de 2027, teniendo en cuenta los productos que se definieron en el pliego de condiciones. En todo caso la fecha de inicio del Negocio Jurídico será la fecha de registro, de acuerdo con la regulación vigente en el momento del registro. **B)** Que ENERGUA y el OFERENTE se encuentran registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC. **C)** Que ENERGUA se encuentra interesado en adquirir energía eléctrica dentro de los términos y condiciones establecidas en la presente Oferta Mercantil. **D)** Que la ejecución de la presente Oferta Mercantil deberá realizarse dentro de las normas y procedimientos establecidos para el Sistema Interconectado Nacional, particularmente aquellas contenidas en el Código de Redes y en las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG – vigentes. **E)** Que, con base en los Pliegos de condiciones definitivos, ENERGUA adelantó un proceso de solicitud de propuestas para la Compra de Energía. **F)** Que después que ENERGUA evaluó la totalidad de ofertas presentadas, la de EL OFERENTE cumple con las condiciones establecidas en los pliegos definitivos. **G)** EL OFERENTE manifiesta que cumple con la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por las Resoluciones CREG 134 de 2013, CREG 145 de 2015, CREG 240 DE 2020, CREG 77 de 2021 y CREG 101 125 de 2026 y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan, y que cumplirá con dicha capacidad durante todo el plazo de ejecución del Negocio Jurídico.

CLÁUSULA SEGUNDA. DEFINICIONES. Los siguientes términos tienen el significado que se les asigna a continuación, donde quiera que figuren en esta Oferta Mercantil, escritos con letra mayúscula inicial, a menos que el contexto indique expresamente lo contrario.

"Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales" o "ASIC" es la dependencia del Centro Nacional de Despacho encargada del registro de fronteras comerciales y del Negocio Jurídico; de la liquidación, facturación, cobro y pago del valor de los actos y transacciones de energía en la

bolsa, para Generadores y Comercializadores; del mantenimiento de los sistemas de información y programas de computación requeridos; y del cumplimiento de las tareas necesarias para el funcionamiento adecuado del Sistema de Intercambios Comerciales (SIC), de acuerdo con la Normativa Aplicable. El servicio del ASIC está a cargo de la empresa XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

"Ajuste Regulatorio" significa la entrada en vigor o adopción de una ley, decreto, resolución, circular o norma expedida por una Autoridad Competente; o cualquier modificación de la Normativa Aplicable, o aplicación de esta por una Autoridad Competente; o la emisión de cualquier requerimiento, circular, decisión o directriz, de una Autoridad Competente.

"Anexos" son los documentos adjuntos, que forman parte integral de la presente Oferta Mercantil.

"Comercializador" es el agente que ejecuta la actividad de compra y venta de energía eléctrica en el Mercado de Energía Mayorista conforme a lo señalado en la Normativa Aplicable, y quien se encuentra registrado como Comercializador de energía eléctrica ante el ASIC.

"Comprador" es la Parte a quien se le adjudicó la Oferta Mercantil en la convocatoria pública y quien se obliga a comprar la Cantidad de Energía en los términos establecidos en la presente Oferta Mercantil, durante el Período de Suministro.

"CREG" es la Comisión de Regulación de Energía y Gas.

"DTF" corresponde a la tasa de interés certificada por el Banco de la República o la Autoridad Competente que haga sus veces, con base en el promedio ponderado de las tasas de interés de los CDT de captación a noventa (90) días ofrecidas por el sistema financiero colombiano reportada por la Superintendencia Financiera de Colombia o cualquier otro índice referencial equivalente en caso de que el DTF dejara de existir.

"Garantía" significa la referencia individual o conjunta a cada una de las Garantías constituidas en virtud de la presente Oferta Mercantil.

"Mercado de Energía Mayorista – MEM –" es el conjunto de sistemas de intercambio de información entre Generadores y Comercializadores que operan en el Sistema Interconectado Nacional, que permite a estos agentes realizar sus transacciones de compra y venta de electricidad tanto de corto como de largo plazo, con sujeción a lo establecido en la Normativa Aplicable.

"Negocio Jurídico" Es el vínculo que surge entre ENERGUA y el OFERENTE ADJUDICADO, en donde se establecen los derechos y obligaciones derivados del suministro de energía.

"Pagaré" significa el título valor en blanco con su respectiva carta de instrucciones que debe ser suscrito por las Partes, en virtud de la presente Oferta Mercantil.

"Pague lo Contratado (PLC)" significa la modalidad de suministro de energía en la que el OFERENTE ACEPTADO se obliga en firme para con ENERGUA (mediante el registro del Negocio Jurídico ante el ASIC), a entregarle la Cantidad de Energía al Precio establecido en esta Oferta Mercantil, y en la que el Comprador se obliga para con el OFERENTE a pagarle la totalidad de la Cantidad de Energía, independientemente de que esta sea consumida o no.

"Pague lo Contratado Condicionado a Excedentes de Energía del Vendedor (PCEV)" modalidad de contrato de energía en la cual, para cada hora del periodo de suministro, el vendedor se obliga a

entregar al comprador una cantidad de energía que será igual a la menor entre: (i) la energía disponible para venta en bolsa del vendedor en dicha hora, calculada por el ASIC conforme a la regulación vigente, y (ii) la cantidad máxima de energía a adquirir que el comprador determine para dicha hora en función de su demanda comercial.

"Parte" o "Partes" es cualquier referencia individual o conjunta al OFERENTE y ENERGUA, así como a cualquier sucesor o cesionario de estos.

"Oferente Adjudicado" es la Parte a quien se le adjudicó la Oferta Mercantil, y quien se obliga a suministrar la Cantidad de Energía durante el Período de Suministro en los términos establecidos en la presente Oferta Mercantil.

"Oferta Mercantil" es la presente Oferta Mercantil con todos sus Anexos celebrado por las Partes.

CLÁUSULA TERCERA. OBJETO. La presente oferta tiene por objeto el suministro de energía eléctrica por parte del Oferente a favor de ENERGUA, con destino al mercado regulado, en la modalidad "PAGUE LO CONTRATADO" en las cantidades de energía discriminadas por período horario, día y/o mes en kWh, a los precios definidos en $/kWh, indicadas en el Pliego de Condiciones de la Convocatoria Publica No. CP-ATEC2026-001 y según la orden de compra que emita ENERGUA. La emisión de la orden de compra que contenga la aceptación de la oferta

mercantil dará lugar a la formación de un Negocio Jurídico entre las partes.

CLÁUSULA CUARTA. FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE DURACIÓN. El objeto del Negocio Jurídico estará vigente desde la fecha de su registro ante el mercado mayorista hasta la fecha de suscripción del Acta de Terminación y Liquidación. De conformidad con la Orden de Compra que emita ENERGUA.

El suministro de energía inicia desde el XX de XXXX de XXXX a las 00:00 horas y termina el XX de diciembre de XXXX a las 24:00 horas.

Sin embargo, la ejecución de las actividades derivadas de la presente oferta mercantil se dividirá en dos etapas:

Etapa Pre-Operativa y/o de Suspensión: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual no se realice entrega efectiva de la energía, inicia desde el (día) de (mes) del (año) hasta el (día) de (mes) del (año).

Etapa Operativa y/o de Suministro: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual se realiza la entrega efectiva de energía, inicia desde el (día) de (mes) del (año) hasta el (día) de (mes) del (año).

PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo anterior, es decir, del plazo de ejecución antes mencionado, el Oferente se compromete a suministrar a ENERGUA, en la modalidad Pague lo Contratado, las cantidades de energía y en el(los) periodo(s) que sea(n) adjudicado(s) como resultado de la evaluación en Audiencia Pública y que sea(n) confirmado(s) en la orden de compra que emita ENERGUA, previo registro ante el ASIC.

CLÁUSULA QUINTA. REGISTRO DEL NEGOCIO JURÍDICO Y EXIGIBILIDAD. Aceptada la oferta, el Negocio Jurídico será exigible una vez sea registrado ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales - ASIC. El registro del Negocio Jurídico ante el ASIC, tendrá como efecto primordial permitir la liquidación y facturación de los intercambios de energía de las

empresas participantes en la Bolsa de Energía y, además, el reconocer expresamente que las partes se someten a todas las reglas y procedimientos relacionados con el objeto de esta oferta mercantil, especialmente en lo relativo a facturación, mediciones, racionamiento, fuerza mayor, riesgos en la transmisión, pérdidas en los Sistemas de Transmisión Nacional y Regional. Igualmente harán parte de la presente Oferta Mercantil el Reglamento de Operación, especialmente los Códigos de Red y Comercial del SIN, así como el Estatuto de Racionamiento y los que los modifiquen o deroguen.

PARÁGRAFO: a) ENERGUA se encargará del registro del Negocio Jurídico ante el ASIC dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a la fecha de emisión de la Orden de Compra de acuerdo con lo estipulado en la Resolución CREG 130 de 2019 o aquellas que la modifiquen. Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE el Negocio Jurídico no se puede registrar o no se puede despachar durante su ejecución se hace efectiva la garantía de seriedad que ampara este riesgo, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a las mismas y no cubiertos por el valor de la garantía de seriedad. b) Sin embargo, dado que aprobarlo digitalmente es una obligación de las partes, entendiéndose que cualquier demora en este trámite por causas imputables a alguna de las partes obliga a la parte incumplida a resarcir a la otra por el posible perjuicio ocasionado.

Si esta situación persiste transcurrido el termino regulatorio, el agente cumplido podrá dar por terminado el Negocio Jurídico de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Décima Quinta.

CLÁUSULA SEXTA. PUNTOS DE ENTREGA Y MEDICIÓN. Para los efectos de la presente Oferta, el punto de entrega de la energía a suministrar será el Sistema de Transmisión Nacional – STN, ya sea directamente o por intermedio del mercado. La energía de los usuarios regulados referida a 220 kV será la medida en las fronteras de medición actuales de ENERGUA debidamente registradas ante el ASIC ubicadas en los departamentos de Bolívar Sur, Cesar y 11 municipios del sur de Magdalena. ENERGUA asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

CLÁUSULA SÉPTIMA. PRECIO DE LA ENERGÍA. El precio de la energía eléctrica que el OFERENTE se obliga a vender a ENERGUA corresponde al producto del precio horario establecido en el Anexo No. 2, por la correspondiente cantidad horaria despachada, para el periodo de suministro. Los precios están en pesos constantes de septiembre de 2026.

PARÁGRAFO 1: Sin perjuicio de lo anterior, es decir, del precio horario establecido en el Anexo No. 2, el Oferente se compromete a suministrar a ENERGUA, en la modalidad Pague lo Contratado, las cantidades de energía adjudicadas al(los) precio(s) que sea(n) adjudicado(s) como resultado de la evaluación en Audiencia Pública y que sea(n) confirmado(s) en la orden de compra que emita ENERGUA, previo registro ante el ASIC.

PARÁGRAFO 2. Estos precios, expresados en pesos colombianos $/kWh, obedecen a un precio de mercado con el cual el OFERENTE asume el riesgo de la actividad de generación en el País, y no corresponden a una estructura de costos.

CLÁUSULA OCTAVA. VALOR DEL NEGOCIO JURÍDICO. Para cualquier efecto, el Negocio Jurídico es de cuantía indeterminada, porque este depende de los consumos mensuales registrados y de los precios reales en la medida en que se ejecute el objeto del Negocio Jurídico y durante la vigencia de este. En consecuencia, el valor mensual es el que resulte de multiplicar el precio unitario adjudicado para cada hora, en pesos por kilovatio-hora, actualizado mensualmente, por la cantidad de energía adjudicada, expresada en kilovatios-hora, del mercado regulado del ENERGUA mes a mes. Por lo anterior, su valor se determinará al finalizar la ejecución de este.

CLÁUSULA NOVENA. FACTURACIÓN. La energía eléctrica suministrada será facturada por el OFERENTE a ENERGUA en forma mensual dentro de los doce (12) días calendarios siguientes al mes de consumo, de acuerdo con los precios definidos en el Anexo No. 2. De conformidad con la oferta aceptada y la normatividad vigente, el OFERENTE está obligado a facturar de manera electrónica. Así las cosas y de conformidad con lo establecido en la norma, ENERGUA autoriza al OFERENTE para que le envíe dichas facturas al correo electrónico entrante.efactura@energiaatenea.com.co De igual manera se remitirá una (1) copia de la representación gráfica de la factura electrónica al correo electrónico comprasdeenergia@energiaatenea.com.co. En el evento en que ENERGUA pretenda modificar la dirección antes mencionada, deberá informarlo al OFERENTE con una antelación no menor a cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha en que el OFERENTE deba emitir la respectiva factura. Las facturas electrónicas deberán cumplir de manera integral con los requisitos establecidos en la normatividad vigente, garantizando la observancia de las disposiciones fiscales aplicables, así como los lineamientos técnicos y formales exigidos para su validez como soporte contable y tributario. Se entenderá entonces que la fecha de recibo de la factura corresponderá a la fecha en que la factura electrónica sea recibida en los correos electrónicos destinados para ello. Cuando no se emita la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retraso se desplazará en un día el vencimiento del plazo para el pago.

PARÁGRAFO 1. Sin limitarse al cumplimento de lo establecido en la norma vigente respecto a las facturas electrónicas, la factura respectiva contendrá como mínimo los siguientes aspectos: (I) Fecha de elaboración y fecha de vencimiento. (II) Datos del cliente: Razón social completa, Nit, No. Negocio Jurídico y su Código SIC, (III) Período de consumo. (IV) La cantidad de energía eléctrica suministrada durante el mes facturado expresada en kilovatios hora - KWh. (V) El precio de la energía eléctrica correspondiente al mes facturado expresados en pesos por kilovatios hora $/KWh. (VI) Cantidad total a cancelar por ENERGUA expresada en pesos colombianos del mes facturado, la cual deberá corresponder con la multiplicación de la cantidad de energía suministrada durante el mes facturado y el precio establecido para dicho mes en el Anexo No. 2 de la presente Oferta Mercantil. La información que se utilizará para la facturación es la suministrada por el ASIC en la versión de facturación (TXF). Si se presentan reliquidaciones que modifiquen las cantidades de energía suministradas o su precio, se emitirá una nota crédito o factura de ajuste en correspondencia con los valores reliquidados por el ASIC.

PARÁGRAFO 2. Si se presentan diferencias entre los datos facturados y los que realmente han sido suministrados, se procederá de la siguiente manera: 1) No se aceptará la factura electrónica y se procederá al rechazo por parte del ENERGUA por consiguiente el OFERENTE deberá emitir una nota crédito por el valor de la factura rechazada. 2) Cuando el valor facturado sea superior al realmente suministrado el OFERENTE procederá a elaborar una nota crédito a favor de ENERGUA por la diferencia resultante. 3) Cuando el valor facturado sea inferior al realmente suministrado el OFERENTE procederá a elaborar una factura de ajuste a cargo de ENERGUA por la diferencia resultante. Las notas crédito y facturas emitidas por concepto de ajuste se vencerán dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de su presentación. En ningún caso la fecha de vencimiento de la nota crédito o facturas de ajuste podrá ser anterior al vencimiento de la factura que modifican.

En el caso del vencimiento de las notas crédito o facturas de ajuste, el OFERENTE para el caso de las notas crédito, o ENERGUA para el caso de las facturas de ajuste, reconocerá una tasa de actualización equivalente a la DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota o factura de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura original que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o en la factura de ajuste.

Si el OFERENTE descubre o se le informa de errores o excepciones relacionadas con su facturación, el OFERENTE y ENERGUA conjuntamente revisarán la naturaleza de los errores o excepciones y el OFERENTE, si fuere procedente, efectuará los correctivos correspondientes.

PARÁGRAFO 3: ENERGUA no realizará el pago de la respectiva factura, hasta tanto EL OFERENTE suministre el Paz y Salvo de pago por aportes a la seguridad social y parafiscales, mediante certificado expedido por el Revisor Fiscal o en su defecto por el representante Legal, sin que esta situación genere el pago de intereses de ningún tipo a favor de EL OFERENTE ni el inicio del procedimiento del que trata la Resolución CREG 116 DE 1998 o la que la modifique o sustituya y sin que se considere incumplimiento del Negocio Jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA. FORMA DE PAGO E INTERESES DE MORA. ENERGUA pagará la factura dentro de los treinta (30) días calendario siguientes contados a partir del último día del mes de suministro. Si la fecha de pago corresponde a un día no hábil, el pago se efectuará el día hábil inmediatamente siguiente. El no pago oportuno de la factura generará intereses de mora a la **tasa máxima legal moratoria vigente en la modalidad de crédito de consumo y ordinario**, aplicable durante el tiempo de mora, salvo lo previsto en el parágrafo 3 de la Cláusula NOVENA. Los intereses de mora se liquidarán con base en años de trescientos sesenta y cinco (365) días y doce (12) meses, con la duración mensual calendario correspondiente. En caso de mora en el pago de una (1) factura, el OFERENTE podrá aplicar lo previsto en la Cláusula DÉCIMA QUINTA de la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO: En caso de presentarse una mora de hasta tres (3) días calendario en el pago de cualquier factura, LAS PARTES podrán acordar en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles, después del pago de la factura en mora, un adelanto en el pago de la(s) siguiente(s) factura(s) correspondiente(s) al presente contrato. Para tal efecto, EL OFERENTE realizará los cálculos pertinentes y le propondrá a ENERGUA el número de días que se debe adelantar el pago de la(s) siguiente(s) factura(s). Vencido el plazo para alcanzar un acuerdo, y si las partes no lo logran, EL OFERENTE facturará la mora según lo indicado en esta cláusula. Si ENERGUA incumple acuerdo y no adelanta el pago de la(s) factura(s) en el número de días pactado, EL OFERENTE facturará los intereses de mora. Si la mora se presenta en el pago del último mes del plazo de suministro, EL OFERENTE facturará los intereses de mora.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. INDEXACIÓN DEL PRECIO. El precio de la energía eléctrica objeto de la presenta Oferta Mercantil será reajustado mensualmente de conformidad con la siguiente fórmula de indexación:

Pmes i = P Septiembre /26 * (IPPmes i / IPP Septiembre /26)

En donde:

P Septiembre /26 = Precio ofertado en pesos constantes de Septiembre 2026 provisional. Pmes i = Precio del mes consumo a facturar
IPPmes i = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional del mes i (el indicado por la CREG)
IPP Agosto /26 = Índice de Precios al Productor Oferta Interna provisional de Agosto de 2026.

Para actualizar el precio de la energía de la presente oferta mercantil, se deberá tener en cuenta las disposiciones de la CREG, el Índice de Precios al Productor serie Oferta Interna que debe utilizarse, es el denominado "provisional" publicado por el DANE, tanto para el IPP base como para el IPP indexador de precio.

Lo anterior, aplica hasta que la CREG expida regulación con nuevas disposiciones, las cuales deberán adherirse a las condiciones pactadas en este Negocio Jurídico.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Las Garantías que se constituyan en desarrollo del Negocio Jurídico deberán cumplir con los siguientes criterios:

El OFERENTE constituirá a favor de ENERGUA una garantía de cumplimiento, bien sea mediante una póliza de seguros, solo a favor de empresas de servicios públicos, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario, para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico, la cual deberá amparar una suma igual al 1% (uno por ciento) del valor en pesos constantes de Septiembre de 2026 del suministro aceptado. Se hará efectiva al OFERENTE, en favor de ENERGUA, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud de la presente oferta mercantil; mediante este amparo el OFERENTE garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge el Negocio Jurídico, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico.

La garantía de cumplimiento avalará: (i) el cumplimiento de las obligaciones surgidas del mismo, (ii) la capacidad de respaldo de operaciones en el mercado de energía mayorista, tal como lo establece la Resolución CREG 156 de 2012, modificada por la Resolución CREG 134 de 2013, y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan, durante toda la vigencia del Negocio Jurídico y (iii) los perjuicios derivados de un incumplimiento. El perjuicio incluye, pero no se limita, al mayor valor que ENERGUA tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyo evento, ENERGUA la podrá hacer efectiva.

La garantía de cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir de la fecha de su registro ante el mercado mayorista hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente.

La Garantía de Cumplimiento deberá entregarse dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la orden de compra por parte del OFERENTE. En caso de que la CREG, o cualquier autoridad competente, expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el OFERENTE se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Para los casos que aplique, la renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar de acuerdo con los períodos adjudicados con el precio actualizado con el ultimo IPP disponible de manera anual, con una anticipación de un mes a la fecha de vencimiento de la garantía vigente. La garantía de cumplimiento se expedirá con ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P. como asegurado y beneficiario y no podrá expirar por falta de pago de la prima ni por revocatoria unilateral.

PARÁGRAFO 1: Como excepción al principio de indivisibilidad de la garantía, el amparo bajo la póliza de cumplimiento, se otorgará por períodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la compañía de seguros, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la compañía de seguros, como el OFERENTE deberán informar a ENERGUA, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del Negocio Jurídico y/o afectación de la última póliza constituida. El OFERENTE deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria,

sus obligaciones en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la Parte garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del Negocio Jurídico o el periodo de ejecución subsiguiente de la oferta mercantil.

PARAGRAFO 2: En el evento que la vigencia del Negocio Jurídico que resulte de la aceptación de la oferta es superior a cinco (5) años, la póliza de seguros podrá constituirse por anualidades y deberán ser entregadas así: la primera a los ocho (08) días hábiles siguientes a la recepción de la orden de compra por parte del OFERENTE, la cual deberá amparar una suma igual al 1% (uno por ciento) del valor en pesos constantes de Septiembre del 2026 del suministro aceptado, y sus renovaciones o reemplazo por una póliza nueva, la(s) cual(es) deberá(n) amparar una suma igual al 1% (uno por ciento) del valor en pesos constantes (actualizado con el ultimo IPP disponible) del suministro aceptado, con por lo menos treinta (30) días calendario antes del inicio de la ejecución de cada uno de los años de cada etapa del Negocio Jurídico (Pre-operativa y Operativa), conforme se define en la CLÁUSULA CUARTA.

Antes del vencimiento de cada etapa o Periodo de ejecución, el OFERENTE está obligado a obtener una nueva garantía que ampare el cumplimiento de sus obligaciones para la Etapa del Negocio Jurídico o Periodo de ejecución subsiguiente, si no lo hiciere esa circunstancia constituirá un incumplimiento grave según lo estipulado en la Cláusula DÉCIMA QUINTA de la presente Oferta Mercantil.

Si el garante de una Etapa del Negocio Jurídico o un Periodo de ejecución decide no continuar garantizando la Etapa del Negocio Jurídico o el Periodo de ejecución subsiguiente, debe informar su decisión por escrito a ENERGUA seis (6) meses antes del vencimiento del plazo de la garantía. Este aviso no afecta la garantía de la Etapa del Negocio Jurídico o Periodo de ejecución. Si el garante no da el aviso con la anticipación mencionada y el OFERENTE no obtiene una nueva garantía, queda obligado a garantizar la Etapa del Negocio Jurídico o el Periodo de ejecución subsiguiente.

PARAGRAFO 3: En el evento que el período de suministro sea inferior a un (1) año, la vigencia de la garantía deberá cubrir los meses correspondientes al periodo a suministrar, asegurando el cumplimiento para cada una de las etapas de ejecución del Negocio Jurídico (Pre-operativa y Operativa), conforme se define en la CLÁUSULA CUARTA.

Adicionalmente, el OFERENTE deberá suministrar un pagaré en blanco con carta de instrucciones, los cuales deberá entregar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la recepción de la orden de compra.

ENERGUA por su parte entregará al OFERENTE como garantía de las obligaciones de pago que surjan de la presente Oferta Mercantil, las siguientes:

ENERGUA una vez emita la orden de compra deberá constituir quince (15) días antes de iniciar el mes de suministro, una garantía bancaria de primer grado de manera incondicional, irrevocable y pagadera al primer requerimiento cuyo valor será equivalente a 2.5 veces el valor promedio mensual del suministro de energía del año a garantizar. La garantía entregada por ENERGUA tendrá una vigencia anual y será entregada quince (15) días antes de iniciar el año o periodo a garantizar, en el evento que la garantía requiera de renovación esta se realizará de manera previa a su expiración. la vigencia de la garantía de pago en el caso del último año de suministro se entregará con dos meses más, o cuando en el año siguiente no se entregue energía. El OFERENTE

podrá hacer efectiva la garantía transcurridos diez (10) días calendarios después de vencido el plazo para el pago de la factura en caso de que ENERGUA no hubiese cancelado el valor total de la misma.

No obstante, otra opción de mecanismo de garantía de pago será la aplicación del esquema de pago anticipado (prepago) mensual, el cual será acordado entre las partes teniendo en cuenta los siguientes términos:

ENERGUA pagará al OFERENTE bajo la modalidad pago anticipado, dentro de los quince (15) días calendario anteriores al inicio del mes de suministro; en caso de no ser un día hábil el pago se efectuará el día hábil inmediatamente posterior.

Los prepagos realizados, se reflejarán como anticipo en la factura emitida de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Novena de la presente Oferta Mercantil. Cuando no se pueda reflejar el anticipo porque este valor es mayor al consumo real del mes, se debe colocar en el campo de observaciones de la factura electrónica el valor correspondiente al anticipo recibido.

Este documento (factura) tendrá como fecha de vencimiento el estipulado en la Cláusula Décima de la presente Oferta Mercantil. En caso de que el ajuste arroje un valor a favor de ENERGUA, el mismo se descontará de la próxima factura por vencerse.

Adicionalmente, ENERGUA suministrará un pagaré en blanco con carta de instrucciones, los cuales se entregarán en el momento de la emisión de la orden de compra.

El Pagaré sólo podrá llenarse cuando el presente Negocio Jurídico se termine por cualquier causa y existan obligaciones pendientes de pago a cargo de alguna de Las Partes. Para todos los efectos de la presente cláusula, se entiende que Las Partes no podrá llenar el Pagaré sin haber intentado el cobro de las Garantías constituidas a su favor. Las Partes declaran que conocen, aceptan y entienden que el pagaré, podrá ser llenado por la otra Parte por el valor de las obligaciones insolutas y/o por el valor de la cláusula penal.

Posterior a la fecha de suscripción del Acta de Terminación y Liquidación, el Pagaré en Blanco con carta de instrucciones entregado por Las Partes no prestarán ningún efecto jurídico en contra de cualquiera de las partes y por ende no pueden ser usado como título valor, siempre y cuando LAS PARTES se encuentren a paz y salvo por todo concepto derivado de sus obligaciones.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. FUERZA MAYOR, CASO FORTUITO Y EVENTOS EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD. Las partes quedarán relevadas del cumplimiento de sus obligaciones por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito ajenas a ellas, debidamente comprobada, que impidan la ejecución de las obligaciones derivadas del Negocio Jurídico, quedando obligada la parte incursa en la circunstancia de fuerza mayor a avisar a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia y suspendidas las obligaciones para ambas partes desde el acaecimiento de las circunstancias de fuerza mayor. En caso de desaparecer tal circunstancia se continuará la ejecución de las obligaciones en la forma estipulada. Adicionalmente, dentro de los diez (10) días siguientes, entregará a la Otra Parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor y la documentación certificada que aquella pueda requerir.

Adicionalmente, a los eventos de fuerza mayor y caso fortuito, serán eventos eximentes de responsabilidad los siguientes acontecimientos: racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento, actos o acciones terroristas; sabotajes; actos

malintencionados de terceros; guerra, insurrección civil; revueltas y en general, cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y ante la cual sea imposible resistirse.
Para que el acontecimiento sea considerado como fuerza mayor se requiere, además, que impida directamente el cumplimiento de la obligación correspondiente. Si el evento de fuerza mayor,

racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento, actos o acciones terroristas; sabotajes; actos malintencionados de terceros; guerra, insurrección civil; revueltas y en general, cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes, que impida la ejecución de las obligaciones derivadas del Negocio Jurídico por un término continuo superior a dos (2) meses, éste podrá darse por terminado de manera anticipada, a solicitud de cualquiera de las partes, sin que por ese motivo deba cancelarse compensación o indemnización alguna.

No constituye incumplimiento por parte del OFERENTE las fallas en los sistemas de transmisión, pues la calidad, confiabilidad y continuidad, son responsabilidad del operador de red; por lo tanto, el OFERENTE no es responsable por fallas en el transporte y distribución de energía.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. CLÁUSULA PENAL. En caso de terminación anticipada del Negocio Jurídico por las causales señaladas en la Cláusula Décima Quinta de la presente Oferta Mercantil, la PARTE que incumpla pagará a la otra PARTE, en calidad de cláusula penal, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor que resulte de multiplicar la energía adjudicada que falte por suministrar por el precio adjudicado actualizado de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Décima Primera. El pago de esta cláusula penal no implicará la extinción de la obligación que se reputa incumplida y que da origen a la aplicación de la pena.

En caso de que el OFERENTE incumpla y se le dé aplicación a este punto, el OFERENTE autoriza a ENERGUA a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas de dinero que le adeude ENERGUA. Si tales sumas no son suficientes, ENERGUA podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva con base en el Negocio Jurídico y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior, sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto.

PARÁGRAFO 1: Para efectos del cobro de la Cláusula Penal, se entenderá que el deudor se encuentra en mora sin necesidad de ningún tipo de notificación o reconvención judicial o extrajudicial.

PARÁGRAFO 2: En caso de incumplimiento en el pago de la sanción contenida en la presente cláusula, se causarán intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. TERMINACIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO. El Negocio Jurídico finalizará por la terminación de su vigencia, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula Tercera de esta Oferta Mercantil y terminará de manera anticipada en caso de que las Partes incumplan cualquiera de las obligaciones previstas en esta Oferta Mercantil y específicamente por las siguientes causales:

1) Si ENERGUA deja de cumplir injustificadamente con su obligación de pagar más de dos (02) facturas.
2) La falta de suministro de energía total o parcial durante tres (3) días consecutivos o quince (15) días calendarios discontinuos, por causas imputables al OFERENTE.
3) El desplazamiento en la fecha de inicio de ejecución de las actividades contenidas en la oferta mercantil y aceptadas en la Orden de Compra por más de quince (15) días calendario,

ocasionado por el incumplimiento de ENERGUA o del OFERENTE en el pago de las obligaciones facturadas por el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente.

4) Incumplimiento de las obligaciones del Negocio Jurídico por cualquiera de Las Partes.
5) Si las Partes no presentasen dentro del plazo estipulado la garantía de cumplimiento del Negocio Jurídico, si su valor fuese insuficiente, su vigencia no cubriera como mínimo el plazo de ejecución del Negocio Jurídico y/o su constitución o forma no se ajustase a lo establecido en la Cláusula Décima Segunda de la presente Oferta Mercantil.
6) Cuando en ejercicio de lo establecido en la Cláusula Décima Segunda de la presente Oferta Mercantil Las Partes, no constituyan, repongan o renueven la garantía solicitada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones a su favor y en las condiciones exigidas.
7) Si cualquiera de las partes se encuentra en proceso de Retiro del Mercado en las condiciones establecidas en la Resolución CREG 156 de 2011, y las que en el futuro la modifiquen o sustituyan y esta situación afecte el despacho de la energía aceptada.
8) Si cualquiera de las partes se le inicia un proceso de limitación de suministro y que este efectivamente se materialice de acuerdo con las Resoluciones CREG 116 de 1998, CREG 001 de 2003, CREG 063 de 2003 o aquellas que con posterioridad las modifiquen, adicionen o sustituyan.
9) En caso de ocurrencia de Fuerza Mayor o de Caso Fortuito que ponga a una de las partes, o a ambas, en imposibilidad de cumplir el objeto del Negocio Jurídico según lo establecido en la cláusula Décima Tercera.
10) El incumplimiento a lo establecido en la cláusula Quinta de esta Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO 1: En caso de incumplimiento de los numerales del 1) al 8), para efectos de dar aplicación a la terminación unilateral del Negocio Jurídico, la parte cumplida notificará el incumplimiento, a la otra, la cual tendrá cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el Negocio Jurídico se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, pudiendo la parte cumplida ejercer su derecho a hacer efectiva la Garantía de Pago a que hace referencia la Cláusula Décima Segunda de la presente Oferta Mercantil.

PARÁGRAFO 2: CAUSALES ESPECIALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL NEGOCIO JURÍDICO: Con fundamento en el artículo 1602 del Código Civil Colombiano, LAS PARTES acuerdan que se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico en forma anticipada, cuando se presente una o varias de las situaciones que a continuación se estipulan:

Se podrá dar por terminado el Negocio Jurídico, sin que este hecho dé lugar a indemnizar algún tipo de perjuicios a LA PARTE que incurra en una o varias de las siguientes causales:

a) Cuando una de **LAS PARTES** no diere cumplimiento a las disposiciones legales relacionadas con la prevención y control al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que le sean aplicables.
b) Cuando una de **LAS PARTES** o algunos de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, sus representantes legales, Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, figuren en las listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas), en las listas de la OFAC, Banco Mundial, Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo, en la

lista de organizaciones terroristas emitida por el Consejo de Seguridad Nacional, y/o en las listas nacionales o internacionales.

c) Cuando exista en contra de una de **LAS PARTES** o de sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, de sus representantes legales Revisores Fiscales, Auditores Externos y sus miembros de la Junta Directiva, sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o se encuentren vinculados a investigaciones o procesos penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o exista información pública con respecto a tales personas que pueda colocar a la otra **PARTE** frente a un riesgo legal o reputacional.
d) Cuando se presenten elementos que puedan representar riesgos reputacionales, legales, operativos o de contagio relacionados con el lavado de activos y/o la financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno.
e) Cuando se presenten elementos que conlleven dudas fundadas sobre la legalidad de las operaciones, la licitud de sus recursos o que cualquiera de **LAS PARTES** ha efectuado transacciones u operaciones destinadas a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas.
f) Cuando se presenten errores, inconsistencias, discrepancias o falsedades en la documentación e información aportada en la ejecución del Negocio Jurídico.
g) Cuando los accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, o los representantes legales y miembros de Junta Directiva de una de **LAS PARTES**, se encuentren en el "Listado de firmas y personas naturales inhabilitadas por el Banco Mundial" por haber transgredido las disposiciones sobre fraude y corrupción o en la "Lista de empresas y personas sancionadas por el Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo)" por haberse determinado que estuvieron involucradas en prácticas fraudulentas, corruptas, colusorias, coercitivas u obstructivas en violación de las políticas anticorrupción del Grupo BID.
h) Cuando en la ejecución del Negocio Jurídico, una de **LAS PARTES** sea sancionado por la autoridad competente por conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia que exponga a la otra PARTE a un riesgo reputacional o legal.

ENERGIA ATENEA S.A.S E.S.P dará por terminado el Negocio Jurídico cuando se presente situaciones de orden público que hagan inviable la ejecución de este.

Cuando se determine hacer uso de la facultad de iniciar el trámite de terminación anticipada del Negocio Jurídico, por la ocurrencia de una o varias de las causales de terminación anticipada consignadas en el numeral anterior, para garantizar el debido proceso y el derecho de contradicción, se comunicará por escrito a la otra PARTE, la decisión de iniciar el trámite, indicándole la causal o causales que se invoca(n).

LA PARTE que recibe tal comunicación podrá demostrar en un plazo no superior a quince (15) días calendario que subsanó o que se eliminó la situación.

Si no demuestra en el plazo fijado, que subsanó o eliminó la causal o causales de terminación, **LAS PARTES** acuerdan que habrá lugar a la terminación del Negocio Jurídico, lo cual se comunicará inmediatamente y se procederá a la liquidación o al cierre de cuentas del Negocio Jurídico, según corresponda, en el estado en que se encuentre, quedando obligada **LA PARTE** que incurrió en la causal a indemnizar los perjuicios causados a la otra **PARTE**.

PARÁGRAFO 3: La terminación del presente Negocio Jurídico no exime a las partes del cumplimiento de las obligaciones contraídas con anterioridad a la fecha de terminación de este.

PARÁGRAFO 4: En el evento de ocurrencia de algunas de las causales de terminación anticipada, la parte cumplida informará inmediatamente al ASIC para que este deje de considerar dicho Negocio Jurídico en la comercialización del Mercado Mayorista y queda facultada para solicitar la terminación del despacho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. CESIÓN DEL NEGOCIO JURÍDICO. Las partes podrán ceder total o parcialmente sus derechos y obligaciones derivadas de la presente relación jurídica surgida de la oferta, en caso de fusión, escisión, transformación o cualquier otra reorganización, al respecto se tendrá como titular a la nueva empresa o al ente absorbente de los derechos y obligaciones de él emanado, así como los derechos y obligaciones económicas derivadas del mismo siempre y cuando exista aceptación previa, expresa y escrita de la otra parte.

PARÁGRAFO: No obstante, será requisito de aceptación de la cesión que el cesionario tenga calidades tales que ofrezca suficiente garantía o respaldo del cumplimiento de las obligaciones a cargo del cedente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. DOMICILIO Y LEY APLICABLE. Para todos los efectos legales se conviene como domicilio la ciudad de Valledupar. El presente Negocio Jurídico y la totalidad de los derechos y obligaciones que del mismo se derivan se rige e interpreta según las leyes vigentes en la República de Colombia.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Cualquier controversia o diferencia que ocurra entre ENERGUA y el OFERENTE, relativa a la aceptación, registro, exigibilidad, interpretación, ejecución o liquidación del presente Negocio Jurídico, será resuelta de la siguiente manera: a) Por mutuo acuerdo entre las partes, para lo cual contarán con un plazo de treinta (30) días contados a partir del día siguiente en que se le comunique a la otra parte la controversia o diferencia. b) Si se agota la instancia anterior y las partes no llegan a ningún acuerdo, se acudirá a la jurisdicción competente para dirimir el conflicto.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. ESTIPULACIONES ADICIONALES.

Modificaciones al Negocio Jurídico: Las modificaciones al Negocio Jurídico solo pueden hacerse de mutuo acuerdo entre las partes una vez el Negocio Jurídico haya sido registrado ante el ASIC, dichas modificaciones deberán constar por escrito. En todo caso, ninguna modificación al presente Negocio Jurídico debe tener la capacidad, el propósito o el efecto de ir en detrimento de los derechos e intereses de los usuarios, así como alterar los propósitos y principios establecidos en la resolución CREG 130 de 2019 y/o las que sustituyan o modifiquen, en especial lo establecido en el numeral 8.14 del artículo 8 de dicha resolución o aquella que lo sustituya.

Inexistencia de relación laboral: Las partes expresamente manifiestan que cada una de ellas es responsable del pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones debidas a sus propios trabajadores, quienes prestan sus servicios en forma independiente y sin relación de dependencia frente a la otra parte.

Gastos del Negocio Jurídico: Los gastos que se ocasionen por el perfeccionamiento de la presente Oferta Mercantil serán asumidos por partes iguales entre las partes.

Liquidación del Negocio Jurídico: La liquidación del Negocio Jurídico deberá efectuarse dentro de los tres (3) meses siguientes al pago de la última factura y se hará constar en un acta suscrita por los representantes legales de las partes.

Acuerdos Previos: El presente Negocio Jurídico constituye un acuerdo total y completo de las partes acerca de la relación comercial que aquí se establece y reemplaza totalmente cualquier acuerdo verbal o escrito anterior al mismo.

Suministro de información financiera: ENERGUA se obliga a entregar al OFERENTE, y mantener actualizada cada vez que se requiera, la información que este último le solicite, la cual estará referida a contactos comerciales, estados financieros certificados, Certificado de Existencia y Representación Legal, o cualquier otra que se requiera para establecer la capacidad de pago.

Autorización de manejo de datos: Las partes se autorizan recíprocamente de manera permanente e irrevocable para que cada una de ellas consulte, procese, reporte, obtenga, actualice y divulgue en las Centrales de Riesgo y/o cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación, cumplimiento y extinción de las obligaciones contraídas o que lleguen a contraerse, fruto del comportamiento comercial y financiero positivo o negativo de cada una de ellas. En consecuencia, quedan recíprocamente autorizadas para reportar y actualizar el comportamiento tanto del OFERENTE como de ENERGUA en las mencionadas bases de datos. La permanencia de la información que se refleje dependerá de la forma y oportunidad en que cada una de las partes cumpla sus obligaciones, conforme a los plazos establecidos legal y jurisprudencialmente.

Indemnidad: Sin perjuicio de lo establecido en otras secciones de esta Oferta Mercantil, las Partes serán responsables e indemnizarán a su contraparte, por cualquier daño o por cualquier pérdida a bienes, que surja de cualquier acto u omisión imputable a la Parte, sus empleados, subcontratistas o proveedores. Así mismo, será a cargo del causante del hecho, la responsabilidad civil frente a terceros por daños, pérdidas o lesiones y defenderá, mantendrá libre e indemnizará (incluyendo honorarios de abogados y costas del proceso) a la otra Parte de toda reclamación, demanda o proceso instaurado por cualquier persona por estos conceptos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. IMPUESTOS. Si a consecuencia de la ejecución del presente Negocio Jurídico, se origina el pago de impuestos, tasas o contribuciones del orden nacional, departamental o municipal, su pago y sujeción pasiva serán los que se deriven de las normas legales que los regulen.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. PUBLICIDAD Y CONFIDENCIALIDAD: Cada una de las partes conviene en obtener autorización por escrito de la otra parte antes de hacer anuncios publicitarios, sobre las actividades desarrolladas por ésta en relación con el Negocio Jurídico, sobre ella o sus operaciones. De igual manera las partes deberán exigir de sus empleados y proveedores, si los tuviere, el cumplimiento de este requisito.

Las partes se comprometen a mantener la debida reserva, no divulgar a terceros ni hacer uso para terceros o para operaciones distintas de la ejecución del Negocio Jurídico, de cualquier información de carácter técnico, financiero, estadístico o comercial que obtenga por razón de la ejecución del Negocio Jurídico, o que le sea revelada por la otra parte, así como de cualquier información sobre las operaciones, métodos, sistemas y procedimientos de la otra parte. Así mismo, las partes utilizarán los medios necesarios para que sus empleados guarden debida reserva sobre tales informaciones.

PARAGRAFO: No se considera violación de la confidencialidad cuando la información suministrada deba ser entregada por orden de autoridad judicial o administrativa, o en cumplimiento de lo

dispuesto en la regulación vigente, cuando la información sea de conocimiento público, por causas no imputables a la parte receptora de la información.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PRÁCTICAS DE NEGOCIOS: 1) Prácticas de Negocios: Las partes en la ejecución del Negocio Jurídico, establecerán y mantendrán prácticas, procedimientos y controles de negocios adecuados, para evitar cualquier situación que pueda afectar adversamente o presentar conflicto de intereses entre ellas. Esta obligación será aplicable también a las actividades de los empleados de las partes en sus relaciones con sus empleados, sus familiares, miembros de la junta directiva o terceros, por razón de la ejecución del Negocio Jurídico. Las partes establecerán precauciones para impedir que sus empleados hagan, reciban, proporcionen u ofrezcan regalos, atenciones, hospitalidades, pagos, préstamos u otras consideraciones similares a los funcionarios de ambas empresas y a sus familiares. 2) Exactitud de los Registros: Las partes garantizan que todos los registros financieros, facturas y demás reportes que presenten, reflejarán en forma fidedigna los hechos relativos a las actividades y transacciones llevadas a cabo por razón del Negocio Jurídico, información en la cual se podrá confiar y tomar como completa y exacta para cualquier registro o reporte que con base en ella deba elaborar. 3) Cumplimiento con la Ley: Las PARTES se comprometen a cumplir la Ley aplicable. No obstante, cualquier otra disposición en contrario, ninguna cláusula podrá ser interpretada o aplicada en el sentido que implique que ENERGUA o el OFERENTE hagan algo que pudiera tener como efecto la violación de la Ley. Las PARTES convienen en no hacer pagos impropios, sea a funcionarios públicos o a personas o grupos por fuera de la Ley, relacionados con la ejecución del Negocio Jurídico. 4) Aviso de Incumplimiento: Las partes se comprometen a dar aviso en caso de incumplir con las disposiciones de esta cláusula.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. AJUSTES REGULATORIOS. Si con posterioridad a la fecha de celebración y perfeccionamiento del presente Negocio jurídico se expiden, promulgan o en cualquier forma se producen cambio en las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones o instrucciones que modifiquen los términos de este y los derechos que ahora se adquieren y contraen, las partes expresamente aceptan que estas actualizaciones se entenderán incorporadas en el Negocio Jurídico sin que se requiera modificación para ello.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS. Las partes con la firma de la presente Oferta Mercantil, otorga su manifestación clara y expresa que apoya y respeta la protección de los derechos humanos cumpliendo la Ley Colombiana y los principios proclamados internacionalmente por el Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. DECLARACIÓN DE ORIGEN DE LOS BIENES Y RECURSOS DE LAS PARTES: Por medio de esta Oferta Mercantil, se entienden presentadas bajo la gravedad de juramento las siguientes declaraciones:

1. Que los ingresos o bienes de LAS PARTES provienen del ejercicio de actividades lícitas. En consecuencia, declaran que estos no tienen origen en conductas delictivas, especialmente aquellas consideradas en la normatividad colombiana como originadoras o constitutivas de lavado de activos o financiadoras del terrorismo (Art 323 del Código Penal y demás normas y resoluciones que regulan la materia).
2. Que LAS PARTES no han efectuado transacciones u operaciones destinadas a la realización o financiamiento de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o modifique, o a favor de personas relacionadas con dichas actividades.
3. Que LAS PARTES, ni sus accionistas, asociados o socios que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni sus representantes

legales, ni sus Revisores Fiscales, ni sus Auditores Externos y miembros de Junta Directiva, se encuentran en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional (listas de las Naciones Unidas) o en la lista emitida por la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Lista OFAC), así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción (listas del Banco Mundial y del Grupo BID -Banco Interamericano de Desarrollo-), estando LAS PARTES facultadas para efectuar las verificaciones que considere pertinentes.

4. Que, en la ejecución de la presente Oferta Mercantil, LAS PARTES se abstendrán de tener vínculos con terceros que se conozca por cualquier medio estén vinculados a actividades de lavado de activos o financiación del terrorismo, fraude o corrupción.
5. Que no existe en contra de LAS PARTES, ni de sus accionistas asociados o socio que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social, aporte o participación, ni de sus representantes legales y sus miembros de la Junta Directiva, ni de sus Revisores Fiscales o Auditores Externos, una sentencia judicial en firme que los condene por la comisión de delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o que se encuentren vinculados a investigaciones penales por delitos dolosos relacionados con lavado de activos, financiación del terrorismo, fraude, corrupción o soborno, o informaciones en bases de datos públicas que puedan colocar a cualquiera de LAS PARTES frente a un riesgo legal o reputacional, estando LAS PARTES facultadas para efectuar las verificaciones que considere pertinentes en bases de datos y en informaciones públicas nacionales o internacionales
6. LA PARTE incumplida se obliga a indemnizar a LA PARTE cumplida por todos los perjuicios probados que le llegare a causar por el incumplimiento de esta declaración.

PARÁGRAFO: En los casos en los cuales se requiera la entrega de recursos por cualquier Parte y éstos procedan de terceros diferentes a esta, la Parte que entrega el recurso declara conocer que las actividades realizadas por los proveedores de estos recursos y los mismos, no provienen de actividades ilícitas contempladas en la Ley vigente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se entiende para todos los efectos que, con la presentación de la oferta, ambas partes manifiestan su autorización para realizar el tratamiento de los datos personales. En cumplimiento de la normativa de Protección de Datos Personales, especialmente la ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013 y demás normas que los modifiquen y/o adicionen y/o sustituyan, con el fin de garantizar el derecho a conocer, actualizar, rectificar, y suprimir la información que sea almacenada en bases de datos, ambas partes autorizan realizar el tratamiento de sus datos personales directamente o a través de terceros encargados de dicho tratamiento, con la finalidad de ejecutar las diversas actividades relacionadas con el Negocio Jurídico. Por tratamiento de datos se entiende cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como, la recolección, almacenamiento, uso, circulación, transmisión, transferencia o supresión.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. OBLIGACIONES Y DEBERES DE LAS PARTES. Las Partes deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la presente Oferta Mercantil, so pena de que se le declare su incumplimiento y se hagan efectivas las penas, garantías y las demás indemnizaciones que sean del caso.

PARÁGRAFO: El no ejercicio de un derecho legal o cumplimiento del Negocio Jurídico no supone renuncia a los mismos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. MANIFESTACIONES. En desarrollo del presente Negocio Jurídico, las Partes se comprometen a dar cumplimiento a toda la normatividad vigente sobre los Derechos de la Infancia, en consecuencia, no contratarán personal menor de edad, con el fin de proteger a los niños de la explotación económica y/o de realizar ningún trabajo que pueda interferir en su educación o que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual, o para su desarrollo social. 2) Igualmente las Partes manifiestan que han tomado las medidas requeridas para acoger y aplicar los principios rectores de los derechos humanos y de las libertades públicas a que se refiere la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo anterior teniendo en cuenta el lineamiento No. 3 de la Política Institucional de Derechos Humanos: **3. Respeto por los derechos de niños, niñas y adolescentes.** En el desarrollo de los procesos y proyectos, ENERGIA ATENEA S.A.S. ESP toma las medidas necesarias para prevenir y denunciar ante las autoridades competentes los casos de posible explotación laboral, sexual o de cualquier índole de niños, niñas y adolescentes". 3) Así mismo las Partes manifiestan individualmente que: (i) cumplen con la normatividad vigente sobre prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo; (ii) Han adoptado los mecanismos de control necesarios para el cumplimiento con dichas normas; y, (iii) cuentan con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realizan labores de análisis tendientes a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA. BUENAS PRÁCTICAS EN TEMAS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. Las Partes declaran que, durante la vigencia del presente Negocio Jurídico, implementarán todas las medidas posibles para tener buenas prácticas en temas de salud y seguridad en el trabajo, y que se encuentran en trabajo constante por tener mejoras y obtener así, los mejores estándares de calidad relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo. Adicionalmente, cumplen con las normas aplicables en Colombia sobre esta materia.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. PERFECCIONAMIENTO DEL NEGOCIO JURÍDICO. Se entenderá perfeccionado con la expedición de la orden de compra por parte de ENERGUA y su remisión por correo electrónico a EL OFERENTE, para su ejecución se requiere de su registro ante el ASIC y de la entrega a satisfacción, de la garantía de cumplimiento a cada una de Las Partes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. Serán parte integrante de la presente Oferta Mercantil los siguientes documentos: i) Anexos de Cantidades de Energía y Precio, ii) certificado de Existencia y Representación Legal de LAS PARTES ,iii) el pliego de condiciones y sus Adendas, iv) la propuesta, v) los documentos modificatorios que se sean acordados por escrito entre las partes en desarrollo del Negocio Jurídico, vi) las aclaraciones a los anteriores documentos y vii) las normas que rigen el Negocio Jurídico. En caso de discrepancia entre los diferentes documentos, se atenderá lo dispuesto en ellos en el siguiente orden: La Oferta Mercantil y sus modificaciones, el Pliego de Condiciones y la propuesta y sus aclaraciones.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA. DEBER DE INFORMACIÓN. LAS PARTES se obligan a entregar la información veraz y verificable para dar cumplimiento a la normatividad relacionada con la prevención y control del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como a actualizar los datos suministrados mínimo una vez al año.

De la misma forma, LAS PARTES deberán informar del inicio de cualquier proceso penal, sin importar si se encuentra en etapa de investigación o juicio, que lleve a cabo la autoridad competente en donde alguna de LAS PARTES esté involucrada en el proceso, así como cualquier citación que le realice dicha

autoridad para que comparezca dentro de una investigación o proceso penal, sin importar en la calidad que sea citado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA. COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES. A los fines de la posible ejecución del Negocio Jurídico que se propone, les manifestamos que El OFERENTE designa como contactos:

OFERENTE:
COMPAÑÍA:
DIRECCIÓN:
A LA ATENCIÓN:
TELÉFONO:
E-MAIL:
CIUDAD:

A esta dirección se podrán notificar todos los actos relacionados con la oferta y el eventual Negocio Jurídico que se trate con la emisión de la orden de compra.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA. VALIDEZ DE LA OFERTA MERCANTIL Y PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN. La oferta tendrá validez por el término de treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas y los requisitos habilitantes, y se procederá a ampliar su validez y la vigencia de Garantía de Seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego. ENERGUA podrá aceptar los términos y condiciones de la misma mediante la expedición de la correspondiente orden de compra dentro de los trece (13) días siguientes a la fecha de adjudicación en audiencia pública.

EL OFERENTE es Auto retenedor de Impuesto de Industria y Comercio en su Municipio: SI___NO
En el Municipio. _____.

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de ENERGUA.

Atentamente,

_____
(Nombre completo del Oferente)

_____
Dirección Comercial y electrónica

_____
Firma de la(s) persona(s) autorizada(s) con cédula y ciudad de expedición

7.2 MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES – DEL COMPRADOR

PAGARÉ No. XXX/2026

ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P. (ENERGUA), empresa de servicios públicos domiciliarios de carácter privado, debidamente constituida por Documento Privado del 15 de mayo de 2025, legalmente registrada en la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar bajo el número 59.340 del Libro IX, identificada con NIT 901.947.488-3, con domicilio principal en la misma ciudad, representada legalmente por **OMAR ENRIQUE OTERO RUIZ** mayor de edad, e identificado como aparece al pie de su firma, promete pagar de manera incondicional e indivisible las siguientes sumas: (a) Por concepto de capital _____, pesos colombianos ($_____m/cte), (b) Por concepto de intereses _____, pesos colombianos ($_____m/cte), y (c) Por concepto de cláusula penal pecuniaria _____, pesos colombianos ($_____m/cte), a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX., suma que será cancelada en la fecha de vencimiento de la Obligación de Pago, según carta de instrucciones anexa. Si el pago del valor adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, ENERGUA reconocerá y pagará intereses moratorios sobre el monto en mora, a la tasa máxima legal permitida, desde el día de la mora hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.

Para constancia se firma en_____ a los _____ días de _____ de _____.

OMAR ENRIQUE OTERO RUIZ
C.C. XXXXXXXXXX de XXXXXXXX
Representante Legal
ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO No. XXX/2026

Doctor

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Representante Legal

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

Estimado Doctor(a) XXXXXXX:

Por medio de la presente, y actuando en mi calidad de Representante Legal de la sociedad **ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.(ENERGUA)**, los faculto de manera irrevocable para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, procedan a llenar los espacios en blanco que presenta el pagaré al orden identificado con el número XXX/2026 que hemos otorgado a su favor, el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital más intereses o de cláusula penal que **ENERGUA** deba a ustedes como resultado de la Obligación de Pago prevista en desarrollo del Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX

2. Los espacios en blanco se llenarán en caso de que ENERGUA incumpla sus obligaciones exigibles en desarrollo del Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX. Estas obligaciones de pago se encuentran garantizadas con el pagaré en blanco que acompaña la presente carta de instrucciones.

3. El pagaré será exigible a la vista o en la fecha que establezca XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4. Como fecha de emisión del pagaré XXXXXXXXXXXXXXXXXX podrá anotar la que corresponda al día en que sea llenado.

Para constancia se firma en _____ , a los _____ días del mes de _____ de _____.

OMAR ENRIQUE OTERO RUIZ
C.C. XXXXXXXXX de XXXXXX
Representante Legal
ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.

7.3 MODELO PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES – DEL VENDEDOR

PAGARÉ No. XXXXX/2026

XXXXXXXXXXXXXX, ciudadano mayor de edad, identificado con cedula de ciudadanía No. XXXXXXXXXXXXXX de XXXXX, en calidad de Representante Legal de XXXXXXXXXXXXX, sociedad constituida bajo las leyes de la República de Colombia mediante XXXXXXXXXXXXXXXX, registrado en la XXXXXXXXXXXX bajo el número XXXXXX del libro XXXXX, identificada con NIT XXXXXX, con domicilio en la ciudad de XXXX, en adelante se denominada como "**DEUDOR**", promete pagar de manera incondicional e indivisible las siguientes sumas: (a) Por concepto de capital por incumplimiento de las obligaciones a cargo de XXXXXXXXXX contenidas en el Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX. La suma de _____, pesos colombianos ($_____m/cte), a **ENERGIA ATENEA S.A.S ESP** suma que será cancelada en la fecha de vencimiento de la Obligación a cargo de XXXXXXXXXXXXX, según carta de instrucciones anexa. Si el pago del valor adeudado no se efectúa en la fecha prevista para el vencimiento, XXXXXXX reconocerá y pagará intereses moratorios sobre el monto en mora, a la tasa máxima legal permitida, desde el día de la mora hasta el día en que dicho monto sea pagado efectivamente.
Gastos. En caso de que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente título valor, será a mi cargo las costas judiciales decretadas y/o los gastos de honorarios de abogados que se causen por tal razón siempre que estos se encuentren dentro de lo permitido por la tabla de honorarios actual del Colegio Nacional de Abogados. En virtud de lo anterior, **EL VENDEDOR** pagará incondicionalmente a la orden de **ENERGIA ATENEA S.A.S ESP** o a quien represente sus derechos o actúe como tenedor del título, en sus oficinas de la ciudad de _____, el día _____ del mes _____del año _____, la suma de _____ millones de pesos ($_____) moneda legal, por concepto de "Gastos".

Para constancia se firma en_____ a los _____ días de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXXXXXXXX

CARTA DE INSTRUCCIONES PARA EL PAGARÉ EN BLANCO No. XXXXXX/2026

Doctor.
OMAR ENRIQUE OTERO RUIZ
Representante Legal
ENERGIA ATENEA S.A.S E.S.P

Estimado Doctor Otero:

Por medio de la presente, y actuando en mi calidad de Representante Legal de la sociedad XXXXXXXXXXXXXX, los faculto de manera irrevocable para que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 622 del Código de Comercio, procedan a llenar los espacios en blanco que presenta el pagaré al orden identificado con el número XXXXX/2026 que hemos otorgado a su favor, el cual se encuentra adjunto a la presente, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará el valor del capital o de la cláusula penal, sanción o perjuicio que XXXXXX deba a ustedes como resultado del incumplimiento de las obligaciones a su cargo previstas en el Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX.

2. Los espacios en blanco se llenarán solo en caso de que se demuestre el efectivo incumplimiento de XXXXXX de las obligaciones a su cargo contenidas en el Negocio Jurídico surgido por la aceptación de la Oferta Mercantil de Suministro de Energía Eléctrica con la Orden de Compra No. XXXXX. Estas obligaciones se encuentran garantizadas con el pagaré en blanco que acompaña la presente carta de instrucciones.

3. El pagaré será exigible a la vista o en la fecha que establezca ENERGIA ATENEA S.A.S. E.S.P.

4. Como fecha de emisión del pagaré ENERGIA ATENEA S.A.S E.S.P podrá anotar la que corresponda al día en que sea llenado.

Para constancia se firma en _____, a los _____ días del mes de _____ de _____.

XXXXXXXXXXXXXXXXX
C.C. XXXXXXXXXX
Representante Legal
XXXXXXXXXXXXXXXXX